

EB1A 杰出人才 + NIW 国家利益豁免

移民绿卡准备指南

Horizon

版本:2025 年 1 月

By:地平线

转载须知

本指南采用 [CC BY-NC 4.0 DEED](#) 进行许可。

您可以自由地：

- 共享 — 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品。
- 演绎 — 修改、转换或以本作品为基础进行创作。
- 只要你遵守许可协议条款，许可人就无法收回你的这些权利。

您需要遵守下列条件：

- 署名 - 您必须给出 [适当的署名](#)，提供指向本许可协议的链接，同时 [标明是否\(对原始作品\)作了修改](#)。您可以用任何合理的方式来署名，但是不得以任何方式暗示许可人为您或您的使用背书。
- 非商业性使用 - 您不得将本作品用于商业目的。
- 没有附加限制 - 您不得适用法律术语或者 [技术措施](#) 从而限制其他人做许可协议允许的事情。

声明：

- 您不必因为公共领域的作品要素而遵守许可协议，或者您的使用被可适用的 [例外或限制](#) 所允许。不提供担保。许可协议可能不会给您意图使用的所必须的所有许可。例如，其他权利比如 [形象权、隐私权或人格权](#) 可能限制您如何使用作品。
- 本文档的内容仅用于教育目的，不能替代专业的法律建议。对此信息的任何使用均由您自行决定并承担风险。

地平线也提供免费评估规划，定制 NIW 和 EB1A 申请定制委托写作，地平线曾发表过 40+ 篇论文，会负责您的全部申请信材料。包括去阅读并分析您的背景材料和报道，深度挖掘证据链逻辑，突出您的贡献和亮点，整理论文、专利、引用记录及相关附件，联系推荐人写推荐信。所有材料没有模版，不需要您自己写几十页的研究和项目总结，是平日繁忙或拖延症患者最佳选择。



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

本指南内容完全免费！目前已发现有不少无良中介在社交平台上篡改作者名字，洗稿，抄袭本指南，并谎称为自己原创后提供售卖！！欢迎您顺手举报，并联系作者。

目录

1. 基本名词解释
2. 申请费用和表格调整
3. 我的条件够 NIW 或者 EB1A 吗
4. 移民局官方对杰出人才绿卡申请人的要求
5. 移民局是如何审理杰出人才绿卡申请的？
6. 第一步：满足 EB1A 的至少 3 条标准，详细解读十大评审要求
 - 标准 1: 在所追求的领域内获得的稍次的国家或国际认可的卓越奖项或奖励
 - 标准 2: 在所追求分类的领域内要求其成员有杰出成就的协会成员资格，其成员的成就由该领域的公认的国家或国际专家评定
 - 标准 3: 在专业或主要的行业出版物或其他主要媒体上，关于申请人在领域内的工作的媒体报道。这样的证据必须包括材料的标题、日期和作者，以及任何必要的翻译
 - 标准 4: 申请人以个人或小组成员的身份，在所追求分类的同一或相关领域内，作为其他人工作的评判者
 - 标准 5: 申请人在领域内做出的原创的科学、学术、艺术、体育或商业相关的重大贡献
 - 标准 6: 申请人在所追求的领域内，为专业或主要的行业出版物或其他主要媒体撰写的学术文章
 - 标准 7: 在艺术展览或展示中展出申请人在所追求的领域内的作品
 - 标准 8: 申请人在拥有杰出声誉的组织或机构中，担任领导或关键角色
 - 标准 9: 与领域内的其他人相比，申请人的高薪水或其他显著高额报酬
 - 标准 10: 在表演艺术中的商业成功，通过票房收入或唱片、磁带、光盘或视频销售来证明
7. 第二步：最终整体价值评估
8. 必须要提供推荐信吗？推荐信的内容应该达到什么标准？
9. 如何寻找独立推荐人和索要推荐人(学术类为例)
10. 如何写发表学术文章的部分(Publication of Scholarly Articles)
11. 如何写审稿部分(Judge the Work of Others)
12. 如何写原创贡献部分(Original Contribution of Major Significance)
13. 常用排名数据库
14. 如何用 ChatGPT 帮助你准备 EB1A 材料
15. 如何用 ChatGPT 写独立推荐信(Letters of Testimonial)
16. 满足申请 EB2-NIW 的两个步骤
17. 满足国家利益豁免(NIW)申请的三个要素
 - 第一要素: 规划的事业具有重大意义和国家重要性
 - 第二要素: 申请人在声明的事业中处于优异地位

第三要素:总体上看,对美国来说,豁免工作机会要求及因此豁免的永久劳工认证要求将是有益的

18. NIW 申请时对拥有科学、技术、工程或数学(**STEM**)领域高级学位者的具体证据考虑

19. NIW 申请时对针对创业者的具体证据考量

20. 要避免在 NIW 申请里提到的话题:美国劳动力短缺

21. 如何装订材料

Horizon

1. 基本名词解释

缩写(忽略大小写)	全名
EB	Employment Based, 美国职业移民绿卡, 共分 EB 到 EB5 五个类别 第一类优先 EB-1: 具有杰出才能的人士; 第二类优先 EB-2: 专业人才和具有特殊才能的人士; 第三类优先 EB-3: 专业人士, 技术工人和非技术工人; 第四类优先 EB-4: 特殊移民; 第五类优先 EB-5: 投资移民。 正常情况下 EB 类每年配额 140,000 个, 其中 2025 财年 EB 类为基础的年度限额仍然将高于疫情前的典型水平, 但低于2021-2024财年。 2025 财年移民局官方预期有 161,000 个 EB 类配额(见“疫情红利”)。
EB1	职业移民下的第一优先类别的申请 (EB1), 包括杰出人才 (EB1A, 无需雇主支持)、杰出教授或研究员 (EB1B, 需要雇主支持) 以及国际经理或执行官 (EB1C, 需要雇主支持) 类绿卡。EB1 的额度占有所有 EB 的 28.6%, 对于 2024 财年, EB1 年度配额是 $161,000 \times 28.6\% = 46,046$。
EB1A / EB1-A / E11	EB1A(职业移民-杰出人才类别) 是所有类别中难度最高的类别, 要求申请者是 "Alien of Extraordinary Ability", 在领域内已经做出了重要贡献、属于领域内的顶尖人才。但是 EB1A 也是所有绿卡类别速度最快、最自由的类别, 目前没有排期。申请者可以不在美国境内、在美国没有雇主、和美国没有任何联系的情况下通过申请。E11 是移民局内描述 EB1A 的另一个编号。
国别限制和排期	美国移民法规定, 任何一个国家的移民总数不得超过总数的 7%, 由于中印通过的申请人数远超这一比例, 因此出现了排期现象。例如, 对于 2024 财年, 中国大陆出生申请人的配额为 $46,046 \times 7\% = 3,223$。 需要注意的是, 根据移民法规定, EB 绿卡申请人的配偶和未成年子女作为附带受益人, 也占用上述配额。这意味着 3,223 是拿卡的数量, 而不是 3,223 个人能拿卡。根据历史数据推算, 来自中国大陆的每位申请人大约会消耗 1.7 - 2.0 张绿卡。 实际上, 中国申请人获得的绿卡数目会多于上述分配数, 主要是因为来自 ROW(Rest of World) 的未使用配额(SO, Spillover)会被分配给排期较长的国家, 如中国和印度。
ROW	Rest of the world, 指在 EB 职业移民类别里, 除中印之外的所有国家。

SO	Spillover, 中印之外其他国家未用完的绿卡额度 (可以给 Most Retrogressed Country 简称 MRC 使用)。比如说, 正常年度 EB1 一共有 42,000 张绿卡, 中印之外的国家一共可以分 86% 也即 36,100 张。但如果实际上他们只用了 30,000 张, 就会有 6,100 张 spillover 可以分给中印用。 从历史数据来看, 中国大陆每年能从 ROW 的获得大约 1,000 - 2,000 左右的 SO 绿卡配额。
FY	Fiscal year (财年)。美国政府的财年是从 10 月 1 日到 9 月 30 日。例如, 2024 年 10 月 1 日起是 FY25。
FB	Family Based, 家属移民。正常情况下每年配额 226,000 个名额。
疫情红利	由于疫情导致美国驻外大使馆纷纷关闭, 而 FB, EB5 往往都是在境外申请, 因此在疫情期间有比较大数量的移民签证面试被取消, 或者本来计划入境的 I-485 申请人无法入境。导致上一年未使用的 FB 的总名额, 会加到下一年的 EB 总名额。 例如, 2022 财年 EB 类获得了 281,507 的配额, 为正常情况的两倍。多余的绿卡配额在当时缓解了排期紧张的情况, 导致了中国大陆 EB1 的排期于 2022 年短暂取消。随着美国驻外使领馆的逐渐开放, 这部分额外的配额不会是常态, 2023 财年的配额为 197,091 个; 2024 年的配额为 160,791 个。 目前中国大陆 EB1 已恢复排期状态。
PD	Priority Date。从 EB1A 和 NIW 的实际案例来看, 如果这次申请最终通过的话, 排期日会是移民局签收申请人寄送的 I-140 材料的那天。如果这次申请最终被拒, 重新递交的话排期会根据下一份材料重新计算。
140	《外籍工人移民申请表》(Form I-140: Immigrant Petition for Alien Workers) 申请费 \$715 + 庇护计划费, 对于 EB1A 和 NIW 申请人来说, 递交 I-140 表需要同时递交 PL。
PL	Petition Letter。提交具有 EB1A 或者 NIW 的申请时, 申请人必须提交证据, 证明该人已经获得持续的国家或国际认可, 并且该人的成就在其专业领域内已得到广泛认可。
PP	I-907, Request for Premium Processing Service。加急处理申请表, 加急费 \$2,805。购买加急后, 对于 EB1A 移民局会在 15 工作日, NIW 会在 45 个工作日内审理并回复。可以在提交 140 表格时同时递交 I-907 加急, 也可以先递交 140, 等收到移民局回执后再追加 PP。
485	《注册永久居留或调整身份申请表》(Form I-485: Application to

	Register Permanent Residence or Adjust Status)。 I-485 表格是用来进行调整身份获得绿卡, 算是获得绿卡之前的最后一个步骤。许多人常分不清 I-485 与 I-140 的区别, 职业移民的正常程序是先提出 I-140, 所谓的 I-140 表格是用来向美国移民局提出移民申请的资格审核; 如果申请案获得核准即表示同意您移民, 如果有排期的限制, 则需等到有移民配额之后, 再提出 I-485 进行身份调整以获得绿卡。
9089	《外国人工作许可证申请表》(Form ETA-9089, Application for Permanent Employment Certification)。 虽然 NIW 免去了 PERM 的要求, 但是每个申请人递交时仍然需要递交自己填写的 9089 表格, 包括: 1. Form ETA-9089, Application for Permanent Employment Certification 2. Form ETA-9089, Appendix A 3. Form ETA-9089, Final Determination 9089 表格内容对于 DIY 申请人来说通常比较困惑, 其实这三份表格中大部分内容不需填写, 只需要填写有关申请人自身信息的部分。
表 A	(Final Action Date)称为最终行动日期, 表示绿卡签发名额的截止日期。这个日子代表申请人可以进行移民程序最后步骤的日期, 如参加签证面试或提交身份调整申请。表A也可以简称为“批准排期”, 也就是绿卡可签发的日期, 当表A日期前进到申请人的优先日期, 申请人就有名额可以拿到绿卡了。
表 B	(Date For Filing)称为递件日期, 意指申请人最早可以提交绿卡申请表(I-485)的日期, 表B通常早于表A。当表B前进到申请人的优先日期后, 申请人就可以先进行I-485的递交动作。虽然说递交后还是需要表A排期到了才能拿到绿卡, 但申请人就可以先申请工卡(EAD卡)或者返美证(AP), 大福增加进行身份转换的申请人在出入境和就业相关的灵活度。
AOS	Adjustment of Status, 美国境内调整身份, 需要在 PD 满足 USCIS 公布的日期(可能为 B 表或 A 表)之后提交 485。这个过程中 USCIS 将启动各种审批, 背景调查, 安排面试, 面试, 等等环节。
CP	Consular Processing, 美国境外领馆处理, 按 B 表缴费填 DS-260 表, A 表面面试拿移民签证, 然后凭移民签证登录美国, 绿卡邮寄到美国地址。广州领事馆是中国唯一办理美国移民签证的领事馆。

MRC	Most Retrogressed Country, 排期最长的国家, 在 EB123 里, 均为印度, EB5 是中国。
NIW	National Interest Waiver, 国家利益豁免, EB2 的一个类别, 在某一方面可以对美国有突出贡献的人可以申请, 不需要工作 sponsor, 不需要 PERM, 主要适用于学术界硕士以上学位, 简单理解的话为弱化版的 EB1A。
NBC	National Benefits Center, 提交 485 但排期未到, case 一般留在 NBC。
Local Office/Field Office	在申请人所在地负责打指纹, 面试的 USCIS 分支。
NSC	USCIS Nebraska Service Center, 内布拉斯加处理中心, 一般认为在这里审核的 EB1A 申请难度较高。
TSC	USCIS Texas Service Center, 得克萨斯处理中心, 一般认为在这里审核的 EB1A 申请难度较低。
PERM	Program Electronic Review Management Process, 劳工卡申请程序。适用于 EB2 和 EB3。
RD	Receipt Date。
奥本	来自 Charlie Oppenheim 姓氏的缩写, 美国国务院 (DOS) 于 1998 年 1 月 - 2021 年 12 月期间, 根据 USCIS 和 DOS 的数据, 综合指定绿卡所有类别的排期进度的负责人。本人已于 2022 年退休, 目前在 WR immigration 公司担任移民顾问, 他会在每个月排期公布后在该公司的研讨会上提供排期分析。
小奥本/新奥本	因奥本已于 2021 年底退休, 新上任的排期负责人于是被称为小奥本。
升降级	PD 已经通过某个类别获取, 提交另一个类别的 140, 并且使用之前的 PD。比如已通过 PERM-EB2 140, 再提交 EB3 的情况。
Cross-Chargeability	中文叫交叉签证配额, 在某些情况下, 申请人可以利用配偶或父母的出生地, 而不是自己的出生地, 作为签证归属地。这种规则被称为交叉签证配额。如果一方配偶的签证类别在其出生国积压, 而另一方配偶的出生国有签证名额, 交叉签证配额可以派上用场。主申请人可以选择调整到配偶的出生地, 而配偶也可以选择调整到主申请人的出生地。 例如, 一位出生在中国的丈夫是 EB1A 类别的主申请人, 而他的妻子出生在韩国, 作为附属申请人。按通常情况, 丈夫因为出生地是中国, 需要等待 EB1 类别的排期。然而, 由于韩国的 EB2 类别没有排期, 他们可以

	根据“交叉签证配额”规则，将夫妻双方的归属地都调整为韩国。这样，夫妻俩都无需排期，可以直接开始申请流程。
--	--

2. 申请费用和表格调整

自 2024 年 4 月 1 日起，移民局对申请费进行了通胀调整：

- 提高了 I-140 的申请费，并且更新了申请表格的版本，旧版本申请表已经作废。请前往移民局官网下载最新的表格，截至 2025 年 1 月，最新的 I-140 为 06/07/24 版本
- 规则将 I-907 加急处理费 (premium processing fee) 从 \$2,500 提升到了 \$2,805，并且更新了申请表格的版本
- 每份 I-140 都需要额外征收新的庇护计划费 (Asylum program fee)。庇护计划费为 \$600，但对于不超过 25 名员工的小型雇主（个人申请者也属于不超过 25 名员工的小型雇主这一类里面），可以资格享受庇护计划费的减免，但减免后仍然需要交 \$300

表格类型	原价格	新价格
I-140	US \$700	US \$715 (除了 I-140 外，个人申请者还需要交 \$300 庇护计划费用)
I-907	US \$2500	US \$2,805

Q: 我自己 DIY 申请 NIW 或者 EB1A 到底要交多少钱？

A: 根据不加急和加急两种情况：

1. 不加急: I-140 + 庇护计划费 = \$715 + 300 = \$1,015。
2. 加急: I-140 + 庇护计划费 + I-907 = \$715 + 300 + \$2,805 = \$3,820。

Q. 我应该如何支付庇护计划费？需要填额外的表格吗？

A. 支付庇护计划费不需要单独的表格或文件。如果您使用支票或汇票支付，则应单独提交庇护计划费。如果您使用信用卡在线支付，您可以使用一张信用卡表格支付所有费用，包括庇护计划费。

根据支付方式的选择，按以下方式去准备付款：

1. 如果用支票支付，分别是一张 I-140 申请的 \$715，一张庇护计划费 \$300，如果加急的话，加上一张 I-907 的 \$2,805
2. 如果用 G1450 表格使用信用卡支付，庇护计划费和 I-140 是合在一起支付的。也就是一张 I-140 申请的 \$1,015，如果加急的话加上一张可选的 I-907 的 \$2,805。移民局的支付系

统只会刷一次卡, 如果第一次刷卡触发了信用卡/银行卡的风控而支付失败, 移民局不会为你刷第二次, 而是会把材料直接寄回给你。地平线经常碰到信用卡或者银行卡支付失败导致被退件的申请人, 这里最建议使用支票来进行支付

Q. 如何填写支票

A. 个人支票必须预先印上姓名和银行名称。地址和电话号码必须预先打印、打字或用墨水书写。这里是移民局官方给的支票填写示例:

Your Name
123 Any St.
Anywhere, USA
(111)- 555-1212

5284

1 May 15, 2025 DATE

2 PAY TO THE ORDER OF U.S. Department of Homeland Security \$ 760.00 3

4 Seven hundred sixty and 00/100 DOLLARS

5 Non-negotiable instrument FOR N-400 application

6 Your Name

⑆22222222⑆ 123 111 555 5284

具体来说:

1. 日期: 使用美式月/日/年样式。(例如: May, 15, 2024)
2. 付款对象: 写上 "U.S. Department of Homeland Security"
3. 费用: 使用数字显示您请求的服务费用的确切美元金额。在此示例中, 金额为 "\$760.00"
4. 大写费用: 拼出费用的确切金额, 并将金额的"美分"部分写成 100 以上的分数。在此示例中, 金额为 "seven hundred sixty and 00/100"。
5. 付款目的:
 - a. 如果是 I-140 的支票, 写 "I-140 application"
 - b. 如果是庇护计划费用的支票, 写 "For asylum program fee"
 - c. 如果是 I-907 的支票, 写 "I-907 application"
6. 签名: 英文名手写签名。

参考: <https://www.uscis.gov/forms/filing-fees>

Q. 个人申请者和受益所有者也需要支付庇护计划费用吗? 如果需要, 他们需要支付全额的 600 美元吗?

A. 以 EB-1A 杰出人才绿卡或者 NIW 的方式提交 I-140 表格的个人申请者, 需要支付减免后的 300 美元庇护计划费用。

在 I-140 表格的 第 1 部分, 第 5 问中, 个人申请者需要选择“否”; 在 第 1 部分, 第 6 问中, 这类个人申请者选择“是”, 以表明他们目前雇佣的全职员工总数不超过 25 人。

比如, 对于个人申请者来说, I-140 第一页按如下截图来打勾:

Other Information

4. IRS Employer Identification Number (EIN)



5. Are you a nonprofit organized as tax exempt or a governmental research organization? ☐ Yes ☒ No

6. Do you currently employ a total of 25 or fewer full-time equivalent employees in the United States, including all affiliates or subsidiaries of this company/organization? ☒ Yes ☐ No

参考:

<https://www.uscis.gov/forms/filing-fees/frequently-asked-questions-on-the-uscis-fee-rule>

3. 我的条件够 NIW 或者 EB1A 吗

尽管目前 EB1A 和 NIW 类别已经产生了排期, 但其独特的优势, 例如不需要在美国境内、无需雇主担保等, 仍使它成为目前移民美国的首选。

EB1A 的要求高, 但是也并不是高不可攀, 历史数据 EB1A 的通过率大约为 60% 左右, EB1A 并不限制申请人的行业背景, 只需要申请人证明在自己的领域是足够杰出的人才。核心的要求是, 申请人在自己的领域内已经取得了杰出的成就。为此, 移民局为 EB1A 制定了十大评审标准, 申请者需要满足其中的三条, 才能被视为“杰出”。

目前排期情况已经比以往严重。仅仅在 2023 财年的前三个季度, 已有 4,224 位来自中国大陆的 EB1 申请者获得了移民局的批准(2,325 份来自 EB1A), 相比之下, 2022 财年全年的批准人数仅为 4,252 人(2,264 份来自 EB1A)。按目前的速度计算, EB1 的每季度的绿卡配额消耗量已经接

近了中国大陆一年的绿卡配额(约 2,800 张;每位申请人大约消耗 1.8 张绿卡配额)。也就是说,晚交几个月可能就是多一年的排期。

对于学术类申请人来说,一个常见的误区是“引用需要达到若干(讨论里见到几百上千不等)才够 EB1A 或者 NIW”,事实上每个研究领域的背景和规模都是不同的。例如,人工智能领域的引用次数通常远超其他领域,而文科相关领域则相对较少。仅仅盯着引用数量而忽视了申请者的具体领域是在刻舟求剑,关键在于,申请材料是否能够自圆其说,清晰、准确地展示出申请者的成就满足了移民局的评审标准。

EB1A 和 NIW 也并不是针对学术界而设置的。例如,对于工业界申请人,比如来自科技大厂或者金融界,同样可以申请 EB1A 和 NIW,移民局一方面会参考申请人所处的领域是否有潜力对美国有非常积极的影响,另一方面是关注申请人不仅对所工作的公司产出了收益,而且对整个所处的领域产生了一定的影响力。从这个角度来看,这些资料都可能对申请产生正面作用,比如:论文,专利,媒体报道,个人或集体获奖,担任行业评审,在会议内作报告,开展培训,专业证书,赴美计划的详细与合理性,等等。

总之,如果你认为自己可能符合 EB1A 的要求,那么建议你:

1. 背景目前暂时达不到,或者想更保险的方式先确定排期,推荐先去尽快申请 NIW 把排期占住,在接下来的 1-2 年充分准备把 EB1A 通过了,这样也不会浪费排期时间。
2. 根据移民局的十大标准进行自我评估,或者来找地平线或者律所进行评估。通常来说律所愿意接单的话,还是比较有希望通过的。
3. 排期正在不断恶化,如果认为自己符合条件,应尽快准备申请,而不是等待某些指标(如引用数量)的提高。

数据来源: [Form I-140 Immigrant Petition for Alien Worker: Form I-140 Receipts and Current Status by Preference and Country \(Fiscal Year 2023, Quarters 1, 2, and 3\) \(uscis.gov\)](https://uscis.gov/eb1a-receipts-and-current-status)

4. 移民局官方对杰出人才绿卡申请人的要求

当寻求被认定为具有杰出能力的人员时,申请人需代表外籍人士提交(Form I-140)并提供证明受益人符合资格的证据(Petition Letter)。

杰出能力分类的资格条件:

- 该人在科学、艺术、教育、商业或体育领域都有杰出的能力,这一能力已经得到持续的国家或国际认可,并且其在该领域的成就已通过大量文件得到确认。
- 该人希望进入美国并继续在其杰出能力的领域工作。
- 该人进入美国将对美国的未来带来实质性的利益。

代表具有杰出能力的人员提交的申请不需要工作提供的支持；因此，任何人都可以代表该人提交申请，包括可能作为个人申请人的非公民。但是，该人仍然必须证明他或她打算继续在其杰出能力的领域工作，并且他或她的工作将对美国的未来带来实质性的利益。

关键词解读

1. “已经”：申请人的材料需要证明其已经具有了国家或国际上的认可，而不是未来的潜力可能产生多么大的影响认可。
2. “持续”：赞誉必须能保持，偶然性的，不可复制的认可不符合移民局要求。然而，“持续”这个词并不意味着对受益人有年龄限制。受益人可能很年轻或者职业生涯刚开始，但仍然可以展示持续的声誉。对于“持续”的定义也没有明确的时间框架。
3. “大量文件”：申请人需要在 PL 里提供大量的客观证据来证明其影响力和成就，既需要考虑证据数量，也需要考虑证据的广度。

5. 移民局是如何审理杰出人才绿卡申请的？

EB1 法定标准在其要求上有一定的模糊性。没有对证明材料提出明确的要求，意味着每位来自国外的申请人所提供的证据各不相同。而移民官在评价这些证据时也存在个人的判断差异。为了对这一问题进行标准化处理，美国移民局(USCIS)在 2010 年 12 月 22 日基于第九巡回上诉法院关于 Kazarian 案的判决，发布了一个明确指导，被称作“USCIS 审理时两阶段判定标准(Two-Step Analysis)”。自此，移民局审理 EB1A 和 EB1B 类型的申请都采用这一两阶段的评审机制。

第一阶段评估：杰出能力成就证据 (Initial Evidence of Extraordinary Ability)

在此阶段，移民官首先核实申请人是否已提供足够的证据，确保他们符合明文规定的要求。对于 EB-1A 的申请人来说，他们需要提供以下中的一个证明：

1. 他们已获得重大的国际知名奖项，如诺贝尔奖、普利策奖或奥斯卡奖；
2. 或者，满足移民法 C.F.R. § 204.5 (h) (3) 中列举的十条标准中的三条。

在第一阶段，申请人还需证明他们将继续在美国从事其专业领域的工作，并为美国的利益作出重大贡献。如果申请人满足这些基本条件，并且有着国际大奖的荣誉，其 EB-1A 申请通常能够顺利通过。但如果他们没有国际大奖，那么必须满足下面的十项标准中的三项：

1. 在所追求的领域内获得的较小的国家或国际认可的卓越奖项或奖励。

2. 在所追求分类的领域内要求其成员有杰出成就的协会成员资格，其成员的成就由该领域的公认的国家或国际专家评定。
3. 在专业或主要的行业出版物或其他主要媒体上关于申请人在所追求分类领域内的工作的已发表材料。这样的证据必须包括材料的标题、日期和作者，以及任何必要的翻译。
4. 申请人以个人或小组成员的身份，在所追求分类的同一或相关领域内，作为其他人工作的评判者。
5. 申请人在领域内做出的原创的科学、学术、艺术、体育或商业相关的重大贡献。
6. 申请人在所追求的领域内，为专业或主要的行业出版物或其他主要媒体撰写的学术文章。
7. 在艺术展览或展示中展出申请人在所追求的领域内的作品。
8. 申请人在拥有杰出声誉的组织或机构中，担任领导或关键角色。
9. 与领域内的其他人相比，申请人的高薪水或其他显著高额报酬。
10. 在表演艺术中的商业成功，通过票房收入或唱片、磁带、光盘或视频销售来证明。

申请人如果只符合一到两条要求，申请会被拒绝。但符合三条或更多的标准则可以进入第二阶段审查。

第二阶段评估：最终整体评估（Final Merits Determination）

此阶段开始于移民官认定申请人已满足第一阶段的基本要求后。这时，移民官将深入考察申请人所提供的所有证据，对其与法律规定进行对比，基于整体的表现来做出最后的决策。即便申请人已成功通过第一阶段，也并不能保证其绿卡申请一定会被批准，因为移民局有权在这一阶段做出自主的裁定。

此阶段的核心是审查申请人的专业贡献是否已经得到广泛认可，且这种认可在申请时仍然有效。那些曾经拥有，但现在已经失去的成就是通常是不被接受的。

6. 第一步：满足 EB1A 的至少 3 条标准，详细解读十大评审要求

为了成功申请 EB-1A 类绿卡，申请人并不需要满足所有 10 条要求，只需符合其中的 3 条即可。但值得注意的是，每位申请人的背景、经历和成就都是独特的，这导致他们在满足这些要求时的策略和侧重点也会有所不同。

例如, 对于学术界的申请者, 通常有“三围”, “老三样”的说法, 即审稿数量(对应审稿)、论文数量(对应发表论文)以及引用数量(对其领域做出的原创重大贡献)。这三者对于学术类申请人比较容易达到, 而其他领域的申请者可能会有其他的关键考量。

标准 1: 在所追求的领域内获得的稍次的国家或国际认可的卓越奖项或奖励

首先, 移民局会确定申请人是否曾获得奖项。根据法规中的描述, 重点应放在申请人是否获得这些奖项, 而不是他们的雇主是否获得了奖项。

其次, 移民局会判断所获奖项是否为申请人因其在某一领域的出色表现而获得的次要的国家或国际认可的奖项。正如法规中的明文所示, 此标准并不要求一个奖项必须拥有与诺贝尔奖, 奥斯卡奖, 或其他可以作为一次性成就的奖项相同的认知度和声誉。

符合条件的奖项示例包括但不限于:

- 来自知名国家机构或知名专业协会的某些奖项;
- 某些博士学位论文奖;
- 在国家或国际认可的会议上获得的某些演讲奖项。

相关考虑因素:

关于授予奖项或奖品的基础是否为该领域的卓越表现的相关考虑因素包括但不限于:

- 授予奖项或奖品的标准;
- 该领域中奖项或奖品的国家或国际意义;
- 获奖者或奖品接受者的数量;
- 对竞争者的限制。

在许多情况下, 学术奖项可能并不总是为人所知或被广大人群认知。但是有些奖项, 由于它们在国家或国际上的影响力和重要性, 被视为杰出的奖项, 因此可能满足这一移民标准的要求。

例如, 某些奖项可能仅限于一个特定地区、某个公司的雇员或某所学校的学生。这些奖项在更大范围内可能不太为人所知。但另一方面, 那些对知名的国家研究机构(如顶尖的研究型大学)或专业组织的成员开放的奖项往往在国家乃至国际上都有一定的认知度。

重要的是，一个奖项的知名度或认可度并不仅仅与它是如何开放给所有领域成员的有关。也就是说，即使一个奖项只对某个特定群体，如初出茅庐的职业者、业余选手或青年开放，只要它在国家或国际上有足够的影响力，它仍然可能满足这一标准。一个很好的例子是体育界的“新秀”奖，尽管它是为新手球员设置的，但往往会受到国家甚至国际的广泛关注和报道。

2024 年 10 月 2 日更新：

移民局在更新中明确表示，团队奖项可以作为申请人杰出成就的证明。这意味着，如果申请人是团队奖项的获奖成员之一，他们可以利用这一奖项来支持其在 EB1A 申请中的卓越能力。

可能准备的材料

- 奖项证书：获得的所有相关奖项证书的复印件或扫描件。
- 荣誉名次证书：在某个活动或竞赛中取得的特定排名或荣誉的相关证书或证明。
- 奖杯照片：获得的奖杯或其他物理奖励的照片。照片应清晰，且有相关的标识或文字说明。
- 颁奖机构的证明信：在奖项证书丢失或损坏的情况下，可以从颁奖机构获取的证明信，证实曾获得该奖项。
- 奖项影响力的地位介绍：关于奖项重要性和影响力的背景信息。这可以是描述奖项的历史、影响力和在领域中的重要性的简短报告或文件。
- 奖项的评选标准：详细的评选标准，展示获得该奖项需要满足的条件。
- 获奖条件和参赛资格：解释为了参与评选并获得该奖项所需满足的条件。
- 竞选程序：描述获得奖项的整个流程，从申请、筛选到最终获奖。
- 奖项设置：详细描述奖项的类别、级别及其含义。
- 奖金：获得的奖金数量或价值，可以证明该奖项的重要性和吸引力。
- 获奖者数量：每届奖项的获奖者数量。
- 参选者数量：报名或参与评选的总人数。
- 往届获奖知名人士名单：以前获得这个奖项的知名人士名单。
- 媒体报道：关于获奖的新闻报道、杂志文章或其他公共媒体报道，证明在该领域的影响和认可。
- 推荐信：来自行业内同行、导师或其他专家的信件，描述奖项的含金量与影响力。

标准 2：在所追求分类的领域内要求其成员有杰出成就的协会成员资格，其成员的成就由该领域的公认的国家或国际专家评定

移民局会评估申请人所声称的会员资格，主要看该协会是否因会员在其领域内的杰出成果，且这些成果由该领域的权威专家所认定。

可能的符合条件的协会示例有：

- 加入特定的专业协会；
- 与某些组织或学术机构有研究员身份。

需要考虑的因素：

- 申请者需证明，为获得该协会会员资格，必须在所申请的领域取得突出的成果，并且这些成果被国内或国际上的专家所认可。
- 很多协会有不同级别的会员资格。申请人所在的级别必须证明，为达到该级别，其在所申领域的成果必须被权威专家所认可。
- 例如，某工程技术协会的普通会员可能不满足标准。但若该协会的高级研究员级别要求成员必须在工程、科学和技术的推进或应用方面有重要贡献，并且这些建议是由一个专家理事会和现有研究员委员会所评审的，那么这种高级研究员级别可能是符合条件的。
- 又例如，若一个专门研究人工智能的学会的研究员资格是基于候选人在该领域的长期重大贡献，并由现有研究员小组选出，这种资格也可能是符合的。

但也有些情况可能表明申请人的会员资格并不是基于在某领域的杰出成就，例如：

- 仅仅是基于在某领域的教育背景或经验年限；
- 只是支付了某个费用或者订阅了协会的出版物；
- 为了在某些行业工作而被要求必须加入的协会，像是演员经常加入的工会或者公会。

2024 年 10 月 2 日更新：专业协会会员资格

移民局的新政允许申请人利用过往的专业协会会员资格来满足“会员资格标准”。这意味着，即使申请人当前已不再是某协会会员，只要他们曾经是该协会的会员，就可以将这一资格作为其专业成就的证据。然而，USCIS 在评估过程中会关注会员资格的时效性。

如果申请人主要依赖过去的会员身份，而没有提供近期仍然在相关领域活跃的证据，USCIS 将会考量从会员资格终止到申请时的时间间隔。这一评估旨在确认申请人在其专业领域中是否保持了持续的影响力和贡献。因此，申请人在提供会员资格的证明时，最好同时提供他们在相关领域中近期活动和成就的支持性材料。

可能准备的材料

- 会员证书：所加入协会的会员证书的复印件或扫描件。
- 聘书复印件：如果是被某专业协会或组织聘请，应提交相应的聘书或合同。
- 邀请函：如果是被协会邀请成为会员，提供相关的邀请函。
- 协会证明信：协会出具的确认你是其会员，并详细描述你所达到的会员级别的证明信。
- 入会条件：具体描述入会的基本条件。
- 会员资格条件：详细列出协会内各种会员级别的资格条件。
- 会员评选程序：描述会员的评选流程和标准。

- 担任协会的职务和工作职责:列出在协会内承担的所有职务和相应的工作职责。
- 成为会员评选人的资质介绍:如果你参与了其他会员的评选,描述这一角色及其要求。
- 协会审核信:如果协会对你的成果或资格进行了审核,提交相关的审核信。
- 推荐信:从协会内或其他相关专家获取的推荐信。
- 会员名册:如果可能,提供协会的会员名册或部分名册,特别是高级别的会员名单。
- 协会介绍或背景资料:详细描述协会的背景、历史、影响力和目标。
- 协会的活动和会议资料:参与的相关活动、研讨会或会议的资料,特别是那些与你的专业或成果有关的。
- 协会的出版物或研究:如果协会有相关的学术出版物或研究,可提供与你工作相关的部分。
- 付费记录:如果需要,可以提供与协会相关的付费记录,但需确保这不是获得会员资格的唯一条件。

一般的职业资格的协会不算有效证据,比如某职业资格证,协会的普通会员,核心在于论述获取协会会员的资格过程是由于自身的杰出成就所达成的。

标准 3:在专业或主要的行业出版物或其他主要媒体上,关于申请人在领域内的工作的媒体报道。这样的证据必须包括材料的标题、日期和作者,以及任何必要的翻译

1. 出版物与申请人的相关性

移民局首先确定出版物是否与申请人及其在申请领域的具体工作相关。

可能的符合条件的媒体示例:

- 关于申请人及其工作的专业或主流印刷出版物(如报纸文章、流行和学术杂志文章、书籍、教材等);
- 关于申请人及其工作的专业或主流在线出版物;
- 记录申请人及其工作的专业或主流音频或视频的文字稿。

需要考虑的因素:

- 发布的材料应与申请人有关,并涉及到申请人在其领域的工作,而不仅仅是与申请人的雇主及其工作或其他组织及其工作有关。提交的任何材料都必须展示申请人工作的价值和贡献,不能只专注于与申请人关联的雇主或组织。

- 为了销售申请人的产品或推广其服务而创建的营销材料通常不被视为与申请人有关的出版材料。
- 但申请人及其工作不必是材料的唯一主题;如果出版物涵盖了更广泛的话题,但对申请人在领域内的工作有大量讨论,并提及与此相关的工作,那么这可能被视为与申请人工作有关的材料。
- 考虑到团队中的工作或研究,只要材料提及了申请人,或者其他证据记录了申请人在工作或研究中的重要角色,该材料也可被视为相关。

2. 出版物的资质

其次,移民局会确定该出版物是否符合专业出版物、主要行业出版物或主流媒体出版物的标准。

评估标准:

- 对于专业 and 主要行业出版物,考虑的因素包括预期的读者群。
- 对于主要行业出版物和其他主流媒体,相关因素还包括发行量、读者量或观众量。

可能准备的材料

- 杂志或报纸的物理/数字副本:如果媒体报道是通过传统的印刷媒体发表的,提供原始的杂志或报纸副本(或其高清复印件/扫描件)是非常重要的。
- 报道页面的详细信息:包括杂志、报纸封面、日期、报刊头版、报道页面、报道的题目以及记者信息。确保这些信息清晰,并与报道内容相对应。
- 网络报道的链接和截图:如果报道是在线发表的,提供完整的网页链接,并防止链接失效,附上网页的完整截图或 PDF 保存版本。
- 电视报道的证据:如果有电视报道,提供该报道的录像副本,并确保视频中可以清晰看到电视台的台标、相关栏目名称、申请人的名字等关键信息。
- 广播报道的音频记录:如果在广播上对申请人进行了报道,提供该广播的音频记录,并附上相关的广播节目、日期、时间等详细信息。
- 媒体介绍:对于报道的每一个媒体来源,提供一个简短的介绍,包括该媒体的名称、发行区域、发行量、主要读者群等,以证明该媒体的影响力和权威性。
- 知名记者的报道:如果报道是由某个领域内的知名记者所写,特别强调这一点并为该记者提供简短的背景介绍,证明其在该领域的权威性。
- 证明报道内容与申请人的关联性:在提供的所有报道中,强调那些主要围绕申请人的专业成就和贡献的内容,而不是仅仅是一般性的事实陈述。如果可能,提供一个简短的总结,说明每篇报道如何强调了申请人的贡献和影响。

媒体报道看似容易准备，实则材料非常容易被移民局所拒绝，一方面，移民局为确保材料的权威性和真实性，偏好的报道都是来自公认的、有影响力的传统媒体机构，许多网络媒体并不为移民局所接受。另一方面，所引用的报道文章不能浅显，需要证明申请人在所在领域的杰出成就。

标准 4: 申请人以个人或小组成员的身份，在所追求分类的同一或相关领域内，作为其他人工作的评判者

评审他人工作的示例：

- 为学术期刊进行同行评审，需提供期刊向申请人的评审邀请，以及证明申请人已完成评审的证据；
- 评审学术会议上提交的摘要或论文；
- 作为博士论文委员会的成员，评定候选人的工作是否满足博士学位的要求，可由系部记录为证；
- 为政府研究资金计划进行同行评审。

需要考虑的因素：

- 申请人必须证明他不仅被邀请评审他人的工作，而且实际上也参与了对同一或相关专业领域他人工作的评审。例如，申请者可以通过提交期刊向申请人的评审邀请及证明申请人已完成评审的证据来证明其同行评审工作。

可能准备的材料

- 审稿邀请信 / 邮件：这份邀请证明申请人被认为有足够的专业资格去评审他人在同一或相关领域的工作。
- 邀请杂志的排名和介绍：提供杂志或会议的排名和介绍，这可以证明评审任务的重要性和专业性。
- 审稿系统的导出记录：截图或打印 PDF 格式的审稿记录，证明申请人已经参与评审工作，并完成了评审任务。
- 审稿完成的感谢信：一些学术期刊或会议在评审任务完成后会向评审者发送感谢信，这可以证明申请人已完成评审任务。
- 担任评审的证据：如果申请人曾作为会议或工作坊的评审委员会成员，提供此种身份的证明，如名单、徽章、证书或相关照片。
- 评审现场照片：对于学术会议或其他现场评审活动，提供申请人在现场评审的照片可以作为额外证据。
- 杂志编辑或会议组织者的推荐信：杂志编辑或会议组织者可以写一封推荐信，描述申请人在评审工作中的贡献以及他 / 她的专业资格。

- 证明杂志或会议的地位和重要性的材料:提供与杂志或会议相关的任何证据,如读者数量、发行量、影响因子、会议参与人数等,证明其在申请人领域内的重要性。
- 博士论文委员会证据:如果申请人是博士论文评审委员会的成员,提供与此相关的文件,如会议记录、决策文件或其他证明其身份和参与度的材料。
- 政府研究资金评审证据:如果申请人参与政府研究资金的评审工作,提供与此相关的邀请信、评审记录或其他文件。

标准 5:申请人在领域内做出的原创的科学、学术、艺术、体育或商业相关的重大贡献

移民局首先确定申请人是否在该领域做出了原创贡献。其次,移民局评估这些原创贡献是否对该领域有重大意义。

相关证据的示例:

- 关于申请人原创工作重要性的出版材料;
- 关于申请人原创工作的证词、信件和宣誓书;
- 证明申请人的原创工作在领域内有重大意义的引用文档;
- 由申请人的工作产生的专利或许可证,或证明申请人的工作被商业化使用的证据。

需要考虑的因素:

- 分析的重点是确定申请人的原创工作是否为该领域做出了重大、有意义的贡献。
- 尽管证据可能显示申请人的工作得到了资金支持、专利或出版,但这并不意味着该工作对该领域有重大意义。
- 例如,发布的研究得到了该领域其他研究者对其重要性的广泛评论,并有证据显示它被高度引用,这可能证明了申请人对领域的贡献的重要性。
- 同样,证据显示申请人开发的专利技术得到了大量关注或商业化可能证明了申请人对领域的原创贡献的重要性。如果专利仍在等待审批,移民局通常需要其他支持证据来证明申请人的贡献的原创性,如详细的推荐信。
- 领域专家提供的详细信件,解释申请人贡献的性质和重要性,也可以为评估其声称的重大原创贡献提供有价值的背景,特别是当记录中包括证实其声称的重要性的文件时。
- 提交的信件应明确描述申请人的贡献及其对领域的重要性,并说明作者的知识 and 专长的来源。

可能准备的材料

学术科研类:

- 引用统计:提供引用数据,包括自引和他引情况。
- 影响因子与排名:包括你发/引用者的文章的杂志或期刊的影响因子和排名。
- 引用者的领域和范围:引用者来自顶尖的学校或科研机构,引用者来自不同领域。
- 高质量引用:突出来自高质量文章的引用,并解释它们如何称赞该工作。
- 推荐人与应用:列出哪些推荐人或团体引用了论文,或者基于该论文开展了新的工作。
- 官方认定与奖励:描述科研成果的官方认定、媒体报道、国家研究基金的评估和总结报告、科技成果的应用、转化证据、发明专利和奖励。

专利与著作权类:

- 专利及其相关证书:提供原始的专利证书、软件著作权证书、专利说明书以及专利产品的高清图片。
- 专利授权与转让:提供专利授权书、专利转让协议和相关合同。
- 商业数据:描述专利产品销售范围、销售额、产量等。
- 与专利相关的公司信息:描述利用该专利的公司简介、公司属性及该专利在行业内的地位。
- 原创性、先进性与广泛性:描述专利的这些特点,及政府提供的补贴、拨款等。
- 媒体报道:关于该专利的相关媒体报道。

制定行业标准类:

- 标准与法规文件:描述国家或国际上的技术、产品标准或法规制定的文件。
- 应用范围:明确标准或法规的适用范围和区域。
- 委员会介绍:描述制定这些标准或法规的委员会的简介,以及委员会的选拔标准。
- 公告与报道:相关媒体或组织的公告或报道。

艺术、教育与体育领域贡献:

- 专业认证:与创新教育方法或体育训练技巧相关的认证或奖项。
- 课程与模块:创新的教育课程或模块的简介和大纲。
- 合作与项目:与学校、学院、研究机构或体育组织的合作项目的详细描述。
- 学生/受训者反馈:学生或受训者对创新方法的评价或反馈。
- 媒体报道:对创新方法或成果的电视、广播、报纸或杂志报道。
- 论坛与研讨会:与该创新方法或成果相关的国内外研讨会、工作坊或论坛的资料。
- 展览与演出:在艺术领域,提供与个人作品相关的展览、展示或演出的资料和反响。

商业类:

- 培训与研讨会:组织或参与的与商业原创理论或实践相关的培训、研讨会或论坛的资料。
- 实际案例:展示创新管理方法或生产流程实施的成功案例。
- 业务增长数据:与新产品或技术推出后的销售、市场份额或其他关键绩效指标的统计数据。
- 客户反馈与评价:对新产品、新应用或新服务的正面客户反馈和评价。
- 合作伙伴证明:与其他企业或机构的合作证明,特别是涉及共同创新或研发的合作。
- 营销策略文档:描述并证明创新公关传播、市场活动或品牌管理策略的详细文档。
- 媒体报道与公关成果:与品牌或产品相关的正面媒体报道、采访或文章。
- 品牌调查与分析:展示品牌知名度、认知度或喜爱度的市场调查和分析报告。
- 广告与宣传材料:展示创新方法或策略的广告样本、宣传册、海报等。
- 社交媒体与数字营销策略:描述和证明在社交媒体或数字营销方面的创新策略和成果的详细数据和报告。

标准 6:申请人在所追求的领域内,为专业或主要的行业出版物或其他主要媒体撰写的学术文章

移民局首先判断申请人是否在该领域撰写了学术文章。

在学术领域中,学术文章主要报道原创研究、实验或哲学论述。这类文章通常由该领域的研究者或专家编写,他们经常与学院、大学或研究机构有所关联。学术文章也通常会经过该专业领域其他专家的同行评审。通常,学术文章应包含脚注、尾注或参考文献,并可能包括图表、视频或图片作为文章中表达概念的插图。

学术文章的撰写示例:

- 发表在与专业相关的同行评审的期刊上;
- 在国家或国际认可的会议上发表的会议报告。

对于其他领域,学术文章应为该领域的学者所写(这里的“学者”定义为“通过学习获得深厚知识的人”)。学者包括所有在某一领域具有深厚知识的人。

移民局评定该出版物是否符合专业出版物、主要行业出版物或主流媒体出版物的资格。

在评估提交的出版物是否为专业出版物或主流媒体时，相关因素包括目标受众（针对专业期刊）以及与该领域其他媒体相比的发行量或读者数量（针对主流媒体）。

2024 年 10 月 2 日更新：专业文章的发表

在专业文章的发表标准上，移民局的更新降低了对文章内容的严格要求。此前，要求申请人证明其发表的文章突出其工作价值或对行业的贡献。而根据新政策，只要申请人曾在其专业领域内发表过相关文章，即可满足该标准。这一变化更加强调申请人在专业领域内的参与度和学术贡献，而不再局限于具体的文章内容。这意味着，申请人只需要提供其在行业期刊、学术会议或专业平台上发表的文章证明，即可用于支持其申请。此举鼓励申请人展示其在专业领域的广泛参与。

可能准备的材料

论文和学术文章

- 发表文章的媒体封面：显示该出版物的封面，以验证其地位和真实性。
- 论文 **PDF** 的第一页：包括作者、摘要、杂志、标题和日期等关键信息。
- 发行细节：杂志的发行区域、发行量、读者群、行业地位排名和影响因子。
- 媒体报道：相关媒体专家对文章的评论或报道。
- 学术数据库记录：例如 Google Scholar 或 Web of Science 中的引用记录。
- 学术会议资料：如果文章在学术会议上发表或讨论，提供会议邀请函、会议排名和会议媒体报道。

专业书籍和著作

- 著作封面和刊物号：显示著作的封面和其他出版信息。
- 作者信息和责任部分：展示你对著作的贡献和你撰写的特定部分。
- 出版机构资料：出版机构的简介、影响力和其他知名出版物。
- 发行和销售记录：书籍的发行量、销售数据、印刷批次和发行范围。
- 媒体评价：媒体或行业专家对著作的评论和报道。
- 引用和转载记录：记录著作在其他出版物或媒体中的引用或转载情况。
- 业内讨论证据：展示著作引发的行业内部的广泛讨论或评价。

其他材料

- 读者评论和反馈：来自读者或同行的书面评价或反馈。
- 媒体访谈记录：基于你的工作和出版物的媒体访谈或节目记录。

- 其他认可:任何与出版物相关的奖项、荣誉或其他形式的认可。

与其他专家的合作:与其他专家或行业领导者的共同研究或合著证明你的领域内的重要地位。

标准 7:在艺术展览或展示中展出申请人在所追求的领域内的作品

移民局首先确定展示的作品是否是申请人的工作成果。根据相关规定,这类证据描述的作品必须是申请人的工作成果。

移民局评估申请人的作品展示的场所(无论是虚拟还是其他形式)是否属于艺术展览或展示。Merriam-Webster 的在线词典将“展览”定义为公开展示(如艺术作品、制造物或运动技能)。这意味着移民局会查看申请人的作品是在何种场所展出,并确定这些场所是否真正具有艺术展览或展示的特征。

2024 年 10 月 2 日移民局更新的内容:

USCIS对“展览”的解释也进行了明确,强调展览应与艺术性相关联。在评估申请人的杰出能力时,USCIS仅会考虑与艺术相关的展览经历。尽管“展览”在字典中有较广泛的解释,但在USCIS的标准中,其必须体现艺术性和创造性。

这意味着,申请人需要提供与其专业领域相关且具有艺术性质的展览证明。例如,艺术家、摄影师或设计师可以利用其参加的艺术展览来支持其杰出能力的申请。对于非艺术类的展示或展示活动,不再作为符合该标准的证明材料。

标准 8:申请人在拥有杰出声誉的组织或机构中,担任领导或关键角色

移民局首先确定该人是否在组织、机构或其部门中担任领导或关键角色。

可能的领导或关键角色例子包括但不限于:

- 著名学术部门或项目的高级教职工或高级研究职位;
- 著名非学术机构或公司的高级研究职位;
- 获得基于优点的政府奖励的部门、机构或企业的首席或指定调查员,例如学术研究或小企业创新研究资助;
- 著名组织的关键委员会成员;
- 著名创业公司的创始人、联合创始人或知识产权贡献者;

- 著名组织或机构部门的领导或关键角色，由相关组织或部门的主管或首席调查员详细解释。

在评估此类证据时，审查员会检查角色是否是领导或关键。对于领导角色，审查员会查看证据是否证明该人在组织或机构或其部门内是(或曾是)领导者。合适的职务和职责可以帮助确定角色是否实际上是领导的。

对于关键角色，审查员会查看证据是否证实该人以对组织或机构的活动或其部门的活动产生显著影响的方式做出贡献。支持性角色可能被视为关键的，如果该人在该角色中的表现是(或曾是)重要的。决定角色是否关键的不是该人的角色头衔，而是该人在角色中的表现。

了解某人的领导或关键角色的重要性的人的信件对于审查员在做此决定时可能尤为有用，只要信件包含详细且有说服力的信息，明确说明该人在组织、机构、部门或部门的角色是领导或关键的。经验证据必须由雇主提供的信件组成。

移民局确定该人持有或曾持有领导或关键角色的组织或机构，或该部门或部门是否享有卓越声誉。

组织或机构的相对大小或持续时间本身并不是决定性因素，但会与其他信息一起考虑，以确定是否存在卓越的声誉。评估组织或机构声誉的其他相关因素可能包括其客户基础的规模或相关媒体报道。

对于学术部门、项目和机构，审查员还可能考虑相关和可靠的国家排名以及政府研究资助的接受作为积极因素。

对于初创企业，审查员可能会考虑该企业已从政府实体、风险投资基金、天使投资者或其他此类资金方获得的大量资金作为其卓越声誉的积极因素，这与初创企业在该阶段和行业通常达到的融资轮相一致。

Merriam-Webster 的在线词典将“卓越”定义为“以卓越、区别或卓越为标志”或“适合杰出人物”。

可能准备的材料

证明组织的卓越:

- 组织介绍:官方简介、历史背景、宣传册和组织的主要业务范围。

- 组织荣誉和奖励: 所获得的行业奖项、认证或其他表彰。
- 行业排名: 若组织位于某行业的前列, 需提供相应的排名或评级报告。
- 社会活动: 组织所参与的重大社会活动或公益项目。
- 公司业绩: 年报、财务报告、销售额等经济指标。
- 研发成果: 技术专利、研发报告或其他技术创新的证明。
- 行业和官方认证: 行业协会的认证、政府部门的资质认证等。
- 教育或医疗机构数据: 如为学校或医院, 提供排名、学生或病人数量等关键数据。
- 媒体报道: 针对组织的积极媒体报道或采访。

证明申请人的领导角色:

- 职务证明: 聘书、任命证书或其他形式的职务确认文件。
- 工作职责描述: 描述申请人的主要工作内容和所负责的关键任务。
- 奖励和认可: 申请人在组织内部获得的领导力、创新或其他相关奖励。
- 推荐信: 来自组织内部高层或同行的推荐信, 详细描述申请人的领导角色和关键贡献。
- 媒体报道: 针对申请人在组织中的领导作用的报道或采访。
- 对比分析: 显示与同组织内其他职员相比, 申请人的出色之处和特殊贡献。
- 项目成功案例: 申请人所领导的项目带来的明显成果。
- 公司业绩增长: 在申请人的领导下, 公司收入、销售或其他经济指标的明显增长。
- 新产品或服务的推出: 在申请人的推动或领导下, 组织成功推出的新产品或服务。
- 企业扩张: 例如, 新的市场进入、新的业务合作或海外拓展等。
- 提高组织的行业排名或声誉: 使组织在行业中的地位有所提升。
- 第三方机构评价: 由独立顾问或评估机构出具的报告, 明确指出申请人在组织中的关键作用。

标准 9: 与领域内的其他人相比, 申请人的高薪水或其他显著高额报酬

移民局首先确定该人的薪资或报酬是否相对高。移民局不认为“已经得到”这个词组意味着该人必须已经获得这样的薪水或报酬来满足这一标准。相反, 可靠的合同或工作邀请信显示预期的薪水或报酬可能证明该人已经能够得到这样的补偿。

可能与高报酬相关的证据包括但不限于:

- 过去薪水或服务报酬的纳税申报单、工资单或其他证据;
- 合同、工作邀请信或未来薪水或服务报酬的其他证据;

- 该人领域的比较薪资或报酬数据, 如地理或职位适当的薪资调查。

关于某人的补偿是否相对于同一领域其他工作人员的补偿较高的证据可以有多种形式。

例如, 地理或职位适当的薪酬调查和组织为支付高于薪资数据的理由。以下网站可能有助于评估给定领域的相对薪酬:

- 劳工统计局(BLS)的按地区和职业分类的 BLS 工资数据概览网页;
- 劳工部的 Career One Stop 网站。

评估受益人记录的薪资和调查中的薪资之间的比较是否准确时, 可能会考虑以下因素:

- 职业描述。宽泛的描述可能不提供与领域内其他人的准确比较;
- 调查的有效性。一些网站提供用户报告的薪资数据, 这可能不是有效的比较;
- 位置和货币。对于在美国以外工作的人员, 审查员根据适用的工作地点的工资统计或类似证据进行评估;
- 薪资率。审查员考虑比较数据是否衡量小时率或年薪。

对于创业企业家或初创企业的创始人, 审查员在评估提交的合同、工作邀请信或其他预期薪资或服务报酬的证据的可靠性时, 会考虑该企业是否已从政府实体、风险资本基金、天使投资者或其他此类资金方获得大量资金。

可能准备的材料

历史薪酬证明:

- 纳税申报单: 过去三年的详细纳税申报单, 显示申请人的年度总收入。
- 工资单: 近期的连续工资单, 反映了申请人的月度或周薪。
- 银行流水对账单: 主要体现申请人工资入账或其他与工作相关的收入情况。
- 雇佣合同: 含有工资、奖金或其他福利待遇的合同。
- 工作邀请信: 显示申请人被聘用的角色以及预期的薪酬和福利。
- 版税、稿费证明: 例如从出版社或版权代理机构获得的收入明细。
- 咨询费、授课费证明: 合同或付款证明来自不同的咨询或教学机构。
- 其他收入证明: 如奖金、佣金、津贴、分红、股票的详细证明或合同。

行业内薪酬对比:

- 权威报告: 来自政府部门, 专业机构, 或研究机构的行业薪酬报告或调查。
- 媒体报道: 媒体对于同行业内其他优秀人才的高薪报道, 作为对照参考。
- 政府工资数据: 来自劳工部门, 统计局的地区和职业分类的薪酬数据。
- 初创企业投资证明: 对于创业者, 显示已获得的投资金额, 尤其是来自知名的风险投资基金或天使投资者。
- 领域内的奖项或荣誉: 可能隐含着高薪的价值, 例如某些知名奖项的奖金数额。

- 推荐信或证明信:来自同行或雇主的推荐信,确认申请人的专业地位和相应的高薪价值。

标准 10:在表演艺术中的商业成功,通过票房收入或唱片、磁带、光盘或视频销售来证明

焦点:该标准关注销售量和票房收入作为衡量某人在表演艺术中的商业成功的指标。因此,仅仅因为某人已经录制并发布了音乐合辑或参与了戏剧、电影或电视制作并不足以满足这一标准。

证据需求:证据必须显示销售量和票房收入反映了相对于在表演艺术中从事类似追求的其他人的商业成功。

示例和考虑:

- 销售和收入:提交销售报告、商业合同、收入报告和其他与其商业活动相关的文档,以证明其在该领域的成功。
- 比较:展示与其他表演艺术家或同类作品的票房或销售相比,该人是如何脱颖而出的。例如,音乐专辑的销售量、电影的票房收入或音乐会的门票销售情况。
- 评价和评论:媒体评论、奖项或其他公认的指标可以作为补充证据,显示该人的作品受到了广大观众的欣赏和认可。
- 行业标准:对于某些领域,可能有已知的行业标准或阈值,定义了什么是“成功”。如果存在这样的标准,将其包括在提交的证据中可能会有助于支持其案例。

总之,为了满足这一标准,关键是展示该人在表演艺术中的商业成就不仅仅是参与和创建,而且其作品在商业上有显著的成功和影响,相对于其他从事类似活动的人。

可能准备的材料

- 表演宣传材料:演出海报、宣传册、电影预告片、节目单等,证明表演或作品确实已经发生或已经发布。音乐会、戏剧、电影的正式排期或时间表。
- 销售与票房记录:电影的票房收入报告。音乐、文学、喜剧等艺术作品的销售记录。实体或数字作品的销售发票或订单。
- 发行与分销证明:电影的院线发行合同或证明。音乐、电影或其他作品的分销或发行合同。
- 版权与授权证明:艺术作品的版权登记证书。播放权、版权转让或出售的合同。稿费、版税的详细记录及支付凭证。

- 数字平台数据:在线平台的播放、下载次数或收益报告。若作品在流媒体服务上有付费下载或收看, 应提供相应的销售或下载数据。
- 媒体报道:报纸、杂志、电视、网络等媒体对该艺术家或其作品的正面报道。行业内的评论或评价, 特别是对其商业成功的评论。
- 奖项与荣誉:任何与作品或艺术家有关的奖项证书或提名。如果有, 奖项的宣传材料或新闻报道, 尤其是那些有助于体现商业影响力的奖项。
- 行业标准:如果适用, 提供行业内关于“商业上的成功”的标准或阈值的定义和说明。
- 第三方数据对比:提供第三方机构或调查机构的数据, 证明申请人的艺术作品与同类作品相比的出色销售表现。
- 推荐信或证明信:来自同行、导演、制片人、音乐制作人等业界专家的推荐或证明信, 确认申请人的作品在商业上的成功和影响力。

7.第二步:最终整体价值评估

在分析的第二步中, 移民官应当全面考虑申请书, 以根据标准确定其是否符合资格。为了证明符合资格, 申请书必须展示申请人已获得国内或国际声誉, 并且其成就已在其专业领域得到认可, 表明申请人属于该领域中的少数顶尖人物。移民官在作出这一决定时应采用“优势证据”标准。

移民官不能仅根据自己认为申请人应提交的证据类型来限制申请, 并在该类型证据(无论是规定类型的证据还是相应的证据)缺失的情况下否决申请, 只要申请人提交其他符合该分类要求的证据。

例如, 移民官可能认为, 如果某人是杰出的, 应该有关于其本人及其工作的已发表文章。然而, 只要申请人提交其他符合三项资格标准的证据, 并证明申请人确实非凡, 移民官不能仅因为没有提交已发表文章而否决申请。申请的批准或否决基于提交证据的类型和质量, 而不是基于对未满足其他标准的假设。

在此步骤中, 移民官应考虑记录中任何可能相关的证据, 即使这些证据不符合上述监管标准或未被作为相应证据提交。移民官应考虑所有证据的整体情况。有些证据可能单独更具说服力, 而有些证据在与其他证据一起评估时更有说服力。

以下是一些例子, 说明记录中的证据如何帮助移民官评估初始或相应证据的质量, 并确定在考虑所有证据的总体分析中, 申请人是否属于领域顶尖的少数, 并且已获得国家或国际声誉:

- 记录显示, 申请人在相对于该领域其他期刊而言排名特别高的期刊上发表了文章(包括已发表的会议论文), 例如申请人提供的关于期刊影响因子的证据。根据记录中提供的证据, 这些期刊的认可程度可能表明在这些期刊上发表文章具有特别的声望或声誉, 尤其是如果申请人是该文章的最重要贡献者、高级作者或唯一作者;
- 申请人提供证据表明其已发表的作品总体引用率相对于该领域其他人较高, 例如该申请人在该领域的h指数较高。根据申请人提供的比较数据及该领域的情况, 此类证据可能表明申请人在领域中的整体地位较高, 以证明其属于该领域顶尖的少数人之列;
- 申请人记录其在该领域顶尖机构的就业或研究经验(例如, 卡内基高等教育机构分类中被认定为研究活动为高或非常高的美国大学、具有相当高研究活动的外国大学, 或根据广泛认可的指标如QS世界大学排名高度认可的大学)。这种就业或经验可以是证明申请人属于该领域顶尖少数人的积极因素;
- 记录显示, 申请人收到邀请, 在国内或国际知名的会议上发表演讲或展示研究成果。此类邀请通常表明该申请人在领域中的高地位及对其成就的认可; 以及
- 记录显示, 申请人被列为同行评审且竞争性资助的美国政府 STEM 研究资助或津贴的调查员、科学家或研究人员。此类证据可以是表明申请人属于其领域顶尖少数人的积极因素。

在所有情况下, 申请人必须提供充分的背景信息, 解释上述证据和考量因素, 以证明这些证据符合相关标准, 并在整体情况下证明申请人具有非凡的能力。这意味着申请人必须解释提交证据的意义, 以及这些证据如何证明申请人在其专业领域中已获得持续的国家或国际声誉和认可。

虽然申请人在某些特定证据领域可能比其他领域更强, 但总的来说, 所有证据必须证明申请人是非凡的。如果移民官认定申请人未能证明其符合资格, 移民官不应仅做出笼统的失败断言。相反, 移民官必须明确说明为何认为申请人未能通过“优势证据”证明其具有非凡的能力。如同所有审查过程一样, 如果移民官认为申请书中的事实不属实, 并且能够在拒绝理由中进行明确说明, 那么移民官应拒绝申请, 并在书面拒绝中解释原因。

如果有必要要求额外证据, 移民官应解释已提交证据中的缺陷, 并尽可能提供申请人可以提供的有说服力的证据示例, 以支持申请书中的陈述。如果申请人提交了其认为可以证明该人的非凡能力的证据, 仅重复证据要求或说明提交的证据不足以阐明申请人如何克服这些缺陷是不足够的。

8. 必须要提供推荐信吗? 推荐信的内容应该达到什么标准?

移民局对于推荐信的是这么考虑的：

许多申请 EB1A 的请愿中都包含支持信。尽管这些信件不无价值，但它们不应被视为成功通过的关键证据。证人的陈述应由文件证据来证实。推荐信应明确指出为什么推荐人认为申请者具有杰出能力。仅仅重复移民局的定义或对申请者的成就进行普遍性描述的信件往往并不具有说服力。

当评估推荐人陈述的重要性时，移民官也应考虑推荐人与申请者之间的关系或联系。通常，那些在国家或国际上获得持续赞誉的人士不仅仅会在其职业和私人联系圈子内被认可。

有时，申请者领域的其他专家只是进行了一般性评价，并指出申请者在其工作领域是一位能干、受人尊敬的人，但证据不足以支持这些声明。这些信件应予以考虑，但不一定证明申请者所声称的杰出能力。

解读：

- 有推荐信当然好，推荐信具有一定的重要性，但它们不是申请材料的核心。
- 这些推荐信应当尽量具体且有说服力，不能仅仅是对已有定义的重复或对申请者的泛泛之谈。
- 移民官在评估这些信件时，还会考虑信件中证人与申请者的关系，以确保推荐信的客观性和真实性。因此，推荐信应该尽量来自独立推荐人。
- 即使获得了支持信，如果其中只包含一般性的评价，而没有具体证据来支持这些评价，那么这些信件没有用，不如不提交。

从经验来看，推荐信通常在 3-7 封之间，不是数量越多越好，质量更为关键。推荐信需要具体明确，用简洁、平实的语言描述，让不了解申请人背景的移民官能够容易理解你的工作成果的重要性。关键是基于具体事实阐明推荐人的杰出之处，而不是使用套模板，或者尝试向移民官解释申请人的工作内容。

9. 如何寻找独立推荐人和索要推荐人(学术类为例)

推荐信的要求：

- 推荐人应该是你研究方向的专家，并能客观评价你的工作。注：并不一定需要他本人是大牛。
- 推荐信不过是指出了证据所在。推荐信本身的内容，如果没有事先存在的实际工作来作证，就并没有多少说服力。所以，推荐信应该围绕所申请的案件类别来写，尽量具体、详细地

描述你的研究和成果, 而不是套用模版里空泛的套话, 或者仅仅尬吹或介绍一遍研究内容。

- 推荐人不仅要介绍被推荐人的特殊成就和地位, 而且更重要的是推荐人为什么如此评价, 最后应该强调申请人如何是本领域里极少数拔尖的人才。
- 推荐信的语气和格式不能看起来是一个人写的, 比如用不同字体、排版, 全长大约 1.5 - 2.5 页。
- 索要推荐信的时候不一定要推荐人的简历, 也可以选择从关于推荐人的网站上(学校主页, 实验室主页, Google Scholar 截图) 保存 PDF。
- 以下是一些推荐信写作思路:
 - 当讨论受益人的贡献时, 要提供具体的例子, 说明他们的工作是如何引入在其领域中尚未探索或利用的新概念、方法或工具的。这将展示其工作的“创新性”。
 - 突出受益人在研究中所采用的独特方法、方法论或洞察, 确保解释这些元素如何使他们的工作与以前的研究或其领域中的现有知识区别开来。
 - 为了强调受益人工作的“重大”意义, 描述其贡献对其领域产生的影响, 例如科学知识的进步、新的治疗靶点的发现, 或新技术的开发。
 - 解释受益人的工作如何影响或启发其领域中的其他研究者, 从而导致合作、后续研究或其他研究者采用其方法。
 - 在可能的情况下, 提供定量证据来支持受益人贡献的“重大”意义, 例如其工作收到的引用次数、其方法在临床试验中的成功应用, 或进一步开发其发现所获得的财务投资。

推荐人的选择:

- 优先选择那些高质量引用过你工作的专家。他们更容易基于他的文章来写你的贡献如何具体。
- 如果你的文章刚在高影响力的杂志上发表并还没有被广泛引用, 考虑联系该杂志的编辑当推荐人。
- 推荐人的国籍方面, 虽然移民局官方出过文件表示不会把推荐人的国籍纳入考虑范围, 但是有条件的话还是尽量找非华人。
- 找推荐信的优先美国的年轻移民或者老印, 他们通常最热心, 毕竟他们最切身理解绿卡的推荐信是怎么回事, 而欧洲的教授通常比较保守, 他们就可能不了解绿卡推荐信和一般的推荐信不一样。
- 不一定要找通讯作者, 有时候引用你的论文的一作们到今天也毕业已经成长为小牛了。
- 不一定要找大牛, 这类人可能很忙, 有时候他们一开始答应的好好的, 发过去草稿就石沉大海。

推荐信请求的 **Email** 模板:

Dear [Professor/Dr. Name],

I hope this email finds you well. My name is [Your Name], currently serving as [Your Position] at [Your Institution]. I am reaching out to kindly request your support in the form of a reference letter for my EB1A green card application in the U.S.

My paper titled "[Your Paper Title]" was acknowledged in your work "[Their Paper/Study Title]". Given your esteemed stature in the field of [Your Field], I believe your endorsement would greatly amplify the weight of my achievements.

Recommendation letters from professionals like yourself would substantiate my contributions and demonstrate to the immigration officials the significant impact of my work.

To facilitate this process for you, I can provide a draft letter for your review, modification, and approval. The letter will solely focus on my professional accomplishments and will be used strictly for my permanent residency application.

I have attached my CV for your convenience. Your support would mean a great deal to me, and I sincerely thank you for considering my request. I look forward to your positive response.

Warm regards,

[Your Name]

[Your Contact Information]

10. 如何写发表学术文章的部分(Publication of Scholarly Articles)

对于学术文章的发表部分, 移民局主要关注以下两个核心点: (1) 申请人是否在所在领域有学术文章发表。(2) 这些文章是否发表在具有专业资质的期刊、主要行业出版物或主流媒体上。核心目标是证明所发表的文章所在的出版平台是权威且专业的。

所以, 这部分材料的章节标题和所用到的附件可以是:

1. 我发表了X篇文章在Y领域上
 - a. 论文 PDF 的第一页
2. 我的这些文章发表在专业的学术期刊/会议/著作上
 - a. 发表文章的媒体封面
 - b. 学术会议资料, 会议邀请函, 排名, 媒体报道
 - c. 推荐人关于申请人发表论文部分的摘抄
 - d. 发表论文所在期刊的名字, 排名, 影响因子, 领域
3. 我的学术文章被来自其他学术机构的学者大量引用, 他们也同样发表了文章在专业期刊上
 - a. 学术数据库记录: Google Scholar 或 Web of Science, 引用数油灯图
 - b. 列出一些来自名校的引用者
 - c. 列出一些引用过你的好杂志

11. 如何写审稿部分 (Judge the Work of Others)

对于审稿, 移民局主要关注以下两个核心点: (1) 申请人是否被邀请为学术期刊进行同行评审。(2) 证明申请人已完成评审。

所以, 这部分材料的章节标题和所用到的附件可以是:

1. 我经常受到期刊编辑的邀请, 为他们的期刊审稿: 这些期刊因发表高质量的同行评审文章而著称, 并被认为是其领域的领导者。
 - a. 一个表格, 列出审稿的杂志名, 出版社, 影响因子, 审稿次数, 杂志排名, 杂志领域
 - b. 邀请审稿的邮件
 - c. 完成审稿的感谢邮件
 - d. 导出的杂志系统的审稿记录
 - e. 找审稿杂志的编辑写一封大约一页的短支持信, 内容包括: 编辑所在的杂志是专业杂志, 你的审稿是被邀请的, 审稿完成质量是专业的

注意事项:

2. 邀请性质的审稿: 只有受到正式邀请的审稿经历才会被认定为有效, 否则会被质疑审稿只是 routine work。为此, 申请者应该提供相应的邀请邮件作为证明。
3. 审稿记录: 审稿记录必须是申请者本人的, 如果是代替导师进行的审稿则不被接受。
4. 如何增加审稿经历: 对于尚未有审稿经历的申请者, 可以寻求导师的帮助。通常, 导师会频繁收到审稿邀请。可以让他们进杂志系统选择拒绝审稿, 通常这时候会有选项可以推荐其他同行来替代, 这时可以推荐申请者进行审稿。
5. 审稿数量: 对于这部分内容, 审稿的数量并不是关键。重点在于展现审稿的质量和专业性。如果申请者有某些尤其出色的审稿经历/担任编辑, 建议可以再有“重大贡献”这一章节中进一步详述。

12. 如何写原创贡献部分 (Original Contribution of Major Significance)

对于大部分学术类申请人来说, 这部分是申请中被移民局 RFE 最多的地方。核心目标是展示你不仅仅在产出方面具有高效率, 更重要的是, 你在所从事的领域中做出了有原创性的重大贡献。

撰写策略与理解

1. 定位受众: 准备所有材料时, 应始终牢记一点: 你正向一个没有任何科研背景的人解释你的工作。
2. 已有贡献: 应强调已经取得的成果, 而非潜在或未来的贡献。
3. 主题核心: 所有材料都应围绕“原创性”、“杰出性”和“贡献性”三个关键点展开。
4. 主次分明: 选择关键文章, 每篇文章都应该代表一类主要贡献。这样, 移民官可以清晰地看到你在不同领域的贡献。
5. 具体化描述: 清晰地描述你的研究目标、发现和成果如何为领域带来显著的影响, 例如哪些顶级的文章如何引用了你的工作, 或者哪些文章高度评价了你的贡献, 并因此被发表在高影响力的期刊上。
6. 引用的区分: 明确区分自引和他引, 提供具体的数字和百分比, 以更准确地显示你的工作如何影响了领域内外的其他学者。

主要贡献

1. 策略定位: 首先从高层次用简单的语言解释你的工作在整个行业中的地位和影响, 为下文做铺垫。
2. 深挖引用: 不仅要强调自己的工作被引用的次数, 更要展现别人如何利用你的工作获得进一步的成果。这可以更好地证明你的工作的“原创”和“杰出”。

3. 描述主要贡献时, 建议按照研究或项目的整体流程和逻辑来组织, 如某个工具/技术的应用流程。
4. 有传闻移民官只会花个几分钟来读你的材料, 所以多使用图表、图形等直观地展示信息, 用加粗和高亮来展示重要的词句, 不要写长段落。

注意事项

1. 在描述原创贡献时, 核心是展示你的工作是如何被其他学者采纳并基于此做出进一步的研究或实际应用。尽量多样化地提供证据类型, 多 Google 一下自己的成果, 看有没有什么惊喜。
2. 当涉及到排名时, 绝对不能仅仅展示一个绝对数值。例如, 仅仅声明“我的文章发表在 Nature 上”是不够的, 必须假定移民官对你的领域毫无了解。比如应该提供相关的数据, 证明在某个数据库中, Nature 在所有的学科领域中是排名前 1% 的, 并明确指出参与排名的期刊总数。
3. 与杂志排名一样, 任何与排名、引用量、下载量等相关的数据都必须提供其来源。此外, 应当明确数据背景, 如数据是在哪个数据库中获得的、总共有多少工具, 期刊, 或者文章参与了排名等。
4. 先想好主要贡献部分内容, 确定好这部分的标题和大纲, 再去写推荐信。

13. 常用排名数据库

院校排名:

1. Nature Index: 国内学校的排名在这上面尤为高
2. US News
3. QS Universities Rankings
4. Times Higher Education
5. Academic Ranking of World Universities

杂志排名:

1. Web of science Journal Citation Report: 需要 Subscription, 比如某些校园网才能访问
2. Scimago Journal & Country Rank
3. Google Scholar Journal: 其缺点是只有排名, 没有数字显示有多少杂志参与了排名
4. research.com
5. Eigenfactor Score

论文影响力排名:

1. Clarivate InCites
2. Dimensions.ai
3. Altmetric
4. InCites Essential Science Indicators: 来自 Web of Science 的表格, 展示了需要多少引用才算达到领域比如 Top X%

14. 如何用 ChatGPT 帮助你准备 EB1A 材料

1. 请购买 ChatGPT Plus, 使用 GPT-4 model。目前的 Gemini 或者 Claude 也有不错体验。
2. ChatGPT 的效果很大程度决定于设定的 prompt。怎样写好 prompt 参考阅读: ChatGPT Prompt 编写指南 <https://jerryzou.com/posts/how-to-write-a-prompt-for-chatgpt/>

使用范例

1. 精准提问: 提供准确的移民局 EB1A 要求, 并询问 ChatGPT 如何满足这些要求。例如, 可以直接粘贴某个移民局官网的具体的要求, 然后询问如何满足它。
2. 多次迭代: 与 ChatGPT 进行多次互动, 尝试不同的提问方式。例如: “为什么我在 XXX 领域的工作具有实质性意义和国家重要性?” 或 “为什么美国对推动 XXX 领域的研究感兴趣?”
3. 段落扩充和编辑: 可以将草稿段落输入到 ChatGPT 中, 并要求其扩展和编辑, 使其更具逻辑性并加强证据支持某一点。
4. 多段落组织: 有多个段落内容时, 可以要求 ChatGPT 协助编辑内容, 增强逻辑连贯性并强化支持多个要点的证据。
5. 职业推荐信协助: ChatGPT 可以帮助基于经历撰写专业而简洁的推荐信, 并根据不同的信件调整语气。
6. 文献引用列表: 如果有其他论文引用了文章, 可以要求 ChatGPT 创建一个表格, 列出这些文章, 并包括相关的列, 如期刊名称、年份、作者名称、作者头衔和大学等。
7. 内容总结: ChatGPT 可以为您阅读网页、PDF 文件, 并总结内容。有时 ChatGPT 可能会产生幻觉, 所以仍然需要仔细核对。

Prompt 例子

写重大贡献部分:

- My name is 名字. I am drafting an EB1A petition letter for my green card application in the US. I claimed I am an alien of extraordinary ability in the sciences, especially in the

field of 领域. I will provide you with the draft and you will provide the polished or rewritten version. The letter must be easily understood by the immigration officer since he does not have any academic background. the content should focus on concrete examples with details such as the importance of your work, how it is being used, what your specific contributions to the collaborative research are, what impact your work has made or is expected to make etc. Here are the criteria to highlight my original contributions of major significance in my field: "When discussing the beneficiary's contributions, provide specific examples of how their work has introduced new concepts, methods, or tools that have not been previously explored or utilized in their field. This will demonstrate the "original" aspect of their work. Highlight the unique approach, methodology, or insights that the beneficiary has brought to their research, making sure to explain how these elements distinguish their work from previous studies or existing knowledge in their field. To emphasize the "major" significance of the beneficiary's work, describe the impact their contributions have had on their field, such as the advancement of scientific knowledge, the discovery of new therapeutic targets, or the development of novel technologies. Explain how the beneficiary's work has influenced or inspired other researchers in their field, resulting in collaborations, follow-up studies, or the adoption of their methods by other investigators. Provide quantitative evidence, where possible, to support the "major" significance of the beneficiary's contributions, such as the number of citations their work has received, the successful application of their methods in clinical trials, or the financial investments made in further developing their discoveries." reply "OK" if you understand it.

将审核标准同样输入到 prompt 中:

- Officers must evaluate whether the original work constitutes major, significant contributions to the field. Although funded and published work may be "original," this fact alone is not sufficient to establish that the work is of major significance. For example, peer-reviewed presentations at academic symposia or peer-reviewed articles in scholarly journals that have provoked widespread commentary or received notice from others working in the field, or entries (particularly a goodly number) in a citation index that cite the person's work as authoritative in the field, may be probative of the significance of the person's contributions to the field of endeavor. Officers should take into account the probative analysis that experts in the field may provide in opinion letters regarding the significance of the person's contributions in order to assist in giving an assessment of the person's original contributions of major significance. That said, not all expert letters provide such analysis. Letters that specifically articulate how the person's contributions are of major significance to the field and their impact on subsequent work add value. Letters that lack specifics and simply use hyperbolic

language do not add value and are not considered to be probative evidence that may form the basis for meeting this criterion.

写 Notable citation:

- Can you rephrase this paragraph to fit this example logic: "I once cited Mr. XX's article X, where he conducted XX work, which was enlightening to my research. Drawing upon this inspiration, I was able to publish my paper in X. Based on this, I wrote a recommendation letter for him, in accordance with the requirements for EB1A." here is the draft: "

15. 如何用 ChatGPT 写独立推荐信 (Letters of Testimonial)

下面是我用的 prompt, 记住要根据你找的推荐人来改你的 prompt 所写的方向:

1. My name is XXX. I want you to act as a professor to polish the independent recommendation letter for my EB1A application. The tone should be more plain language. Please only focus on the part about the Original contribution of major significance. The letter should explain why they hold such an assessment. The letters should focus on concrete examples with details such as the importance of my work, how it is being used, what my specific contributions to the collaborative research are, what impact my work has made or is expected to make etc. Letters and testimonies must provide as much detail as possible about the beneficiary's contribution and must explain, in detail, how the contribution was "original" (not merely replicating the work of others) and how they were of "major" significance. general statements regarding the importance of the endeavors which are not supported by documentary evidence are insufficient. Remember one key point: recommendation letters are merely pointers to the evidence. The content of the recommendation letter itself has little persuasive power if it is not backed by pre-existing actual documents as evidence. These pre-existing actual documents refer to notable citations, adaptations, and examples of critical assessments. Here is a example of the logic: What was done, what was discovered, and the significant impact the achievements had, for example, how article X cited my work; article X praised my work, which led to their publication in journal X. **Your letter should**

cover three aspects, (1) My research has made significant advancements in the xxx (2) My research has greatly enhanced the comprehension of xxx to the field (3) My research has xxxx. Reply 'OK' if you understand and then I will provide my draft and please polish, rewrite, or extend if necessary.

写完一版后, 让 ChatGPT 基于假如收到 RFE 后提出修改建议:

1. What suggestions do you have for the following comments "While the evidence shows that you have made original contributions to his field. the evidence does not sufficiently demonstrate that his contribution are of major significance within the field as a whole. Your research is no double of value, but it can be argued that any research must be shown to be original and present some benefit if it is to receive funding and attention from the scientific community. any research in order to be accepted for publication must offer new useful information to the pool of knowledge. it does not follow that every researcher who performs original research that adds to the general pool of knowledge has inherently made a contribution of major significance to the field as a whole." based our previous paragraphs. do not respond to the comments, just provide suggestions to how to better address the concerns.

16. 满足申请 EB2-NIW 的两个步骤

要获得国家利益豁免 (National Interest Waiver, NIW) 的资格, 申请人必须首先证明其符合 EB-2 签证类别的基本要求, 即: 属于持有高等学位的专业人士, 或者是在科学、艺术或商业领域具有杰出能力的个人。如果申请人不符合 EB-2 类别的资格要求, 则其国家利益豁免申请在法律上不具备资格。

由于移民局会在评估国家利益豁免资格之前, 先审查申请人是否符合 EB-2 类别的基本资格, 因此, 如果申请人不符合 EB-2 类别的要求, 移民局可能会要求提供补充材料, 或发出意图拒绝通知 (Notice of Intent to Deny, NOID), 或者在未进一步审查国家利益豁免资格的情况下直接作出拒绝决定。

第一步骤: 检查自己是否满足以下的 **EB2** 标准之一

1. 持有高级学位 (硕士、博士或同等学历); 或者, 申请人可以展示他拥有学士学位, 并在该领域有 5 年的逐步工作经验
2. 没有高等学历的话, 在领域内拥有“杰出能力”, 这意味着在科学、艺术或商业领域拥有远高于普通水平的专业知识。这方面是满足所谓的 6 条里的 3 条

注意事项:

1. 以上学历条件二选一即可, 拥有硕士及以上学历就不需要再去凑 6 选 3
2. 从美国境外取得的学历需要进行学历认证, 需要通过学历认证机构来进行, 如 wes, fis。
从实际操作来看, fis 的处理速度更快一些: <https://www.fis-web.com/>

2025 年 1 月 15 日更新:

符合“高等学位”的要求

仅仅拥有高等学位或同等学历并不足以证明受益人符合该移民类别的资格。申请人还必须证明, 在永久劳动认证申请或 A 类清单申请中认证的职位要求由一名持有高等学位或同等学历的专业人士担任。同时, 申请人还需证明, 该职位以及所在行业通常要求此类职位由持有高等学位的人员填补。

专业职业的认定基于该职业的一般准入要求, 而不是某一具体个人的学历或资质。因此, 拥有高等学位 (或等同学位) 的人并不一定符合“持有高等学位的专业人士”这一分类资格; 拟从事的职业本身也必须要求学士学位作为准入条件。

申请人有责任通过优势证据证明拟从事的职业至少需要学士学位或同等外国学位作为进入门槛。移民局会根据具体情况逐一评估申请人计划推进的职业(包括某些创业型职业)是否属于专业职业。

例如,一名拥有工程学硕士或博士学位并计划从事工程领域工作的申请人,可能符合高等学位专业人士的资格;而一名同样受过高等教育但计划开设一家面包店的人,则可能很难证明自己属于高等学位专业人士。虽然工程学学位属于高等学位,工程师这一职业也被视为专业职业,但面包师这一职业通常不需要学士学位或同等学历作为入门条件。因此,事业所涉及的职业是决定因素。

对于那些试图通过学士学位加上 5 年逐步积累的专业经验来证明自己符合高等学位专业人士资格的申请人,其相关经验必须是在完成学士学位或同等学历之后获得的。如果没有劳工认证(由劳工部认证职位要求),移民局必须对申请人提出的事业进行审查。以下内容说明移民局在国家利益豁免案件中如何评估专业经验。

当申请人在获得学士学位后拥有 5 年逐步积累的经验,并计划从事与该学位专业相关的事业时,通常认为其经验是符合要求的。然而,也存在某些情况,其中学士学位后的经验可能不符合要求,例如这些经验与学位专业、事业领域无关,或两者都无关。

对于不要求特定领域学位的职业,在国家利益豁免的审查中,移民局通常将申请人的专业背景与其计划事业视为相关领域。在不相关领域中积累的逐步经验不能等同于该领域的高等学位。例如,一名化学学士毕业生,在毕业后从事 5 年餐厅经理工作,通常不能被视为具有化学相关事业所需的硕士学位资质。申请人有责任通过优势证据证明其逐步积累的经验与专业领域相关。移民局会根据具体案情逐一确定经验是否与专业领域相关。

符合“杰出能力”类别的要求

与高等学位专业人士的分析类似,对于申请国家利益豁免的杰出能力类别,移民官员需在没有劳工部认证的职位最低要求的情况下进行评估。

无论国家利益豁免的分析结果如何,要符合杰出能力类别的资格,申请人必须因其杰出能力对美国的国家经济、文化或教育利益,或社会福利产生重大潜在贡献。

所有申请杰出能力 EB-2 类别的申请人必须通过满足法规中列出的六类证据中的至少三类来证明其资格。然而,仅仅满足三项标准并不足以自动证明申请人符合该类别资格。

如果申请人满足了六项标准中的至少三项, 移民局将进行最终实质性评估, 以确定这些证据是否整体上表明申请人在科学、艺术或商业领域具备杰出能力, 即其专业水平明显高于该领域通常遇到的水平。

在国家利益豁免的背景下, 申请人所声称的“杰出能力领域”还必须与其计划从事的事业直接相关。

例如, 一名在计算机科学领域受过教育或拥有相关经验的申请人, 即使其不符合高等学位的定义, 但如果其计划从事的事业与计算机科学相关, 则可能符合杰出能力的标准。前提是移民局认定其满足了六项法规标准中的至少三项, 并证明其在计算机科学领域的杰出能力与其事业直接相关。

然而, 如果拥有相同资质的人计划从事与计算机科学无关的事业, 即使其在计算机科学领域具备杰出能力, 也通常无法获得该分类的资格。

第二步: 检查自己是否符合国家利益豁免 (NIW)

1. 申请人从事的事业既具有重大意义, 也具有国家重要性
2. 申请人适合推进从事的事业
3. 综合所有因素, 对美国来说, 授予申请人豁免典型的工作和劳工认证要求符合国家利益

一旦移民局得出事业本身对美国有益的结论, 该机构将审查申请人是否独特地适合承担该事业。在此评估中, 移民局将考虑申请人的:

1. 教育、技能、知识和成功记录;
2. 未来活动的计划或模型;
3. 实现事业的进展; 以及
4. 潜在用户、客户、投资者、政府实体等的兴趣。

* 在申请阶段, 申请人无需证明事业将百分之百成功。他们只需要证明事业将对美国有益, 且他们处于有利地位以实现从事的事业。

17. 满足国家利益豁免(NIW)申请的三个要素

移民局 2025 年 1 月 15 日更新了国家利益豁免申请指南：

新指南详细说明了，对于寻求国家利益豁免的高级学位专业人士，移民局将如何评估申请人计划从事的职业是否属于其专业领域，以及在适用情况下，学士学位加五年的工作经验是否符合该专业要求。此外，新指南还明确，对于申请国家利益豁免的杰出人才，其专业能力必须与申请中提议的努力直接相关。移民局将根据具体情况评估特殊能力与从事努力之间的关联性，综合考虑申请人的技能、知识和专业特长。

自 1990 年起，根据《移民与国籍法》(INA)，如果移民局认为对于“国家利益”有益，那么具有杰出能力的人士可以获得对工作要求的豁免。随后的技术修正案将工作要求豁免扩展到某些专业人士。这一豁免条款仅适用于第二优先级别(EB-2)分类，包括持有高级学位的专业人员和具有杰出能力的人士。这种对工作要求的豁免被称为国家利益豁免。

为某人提交的国家利益豁免申请不需要由工作机会支持；因此，申请人可以作为自我申请者提交申请。工作机会的豁免也包括对永久劳工认证要求的豁免。然而，为了支持申请，申请人必须提交与雇员相关的永久劳工认证部分(无需劳工部的批准)。申请人可以提交 ETA 750B 表格或 ETA 9089 表格。为了证明资格，申请人有责任证明：

1. 申请人具备作为持有高级学位的专业人员或具有杰出能力的人的资格；
2. 工作机会豁免要求，因此，劳工认证要求，符合“国家利益”。

作为持有高级学位的专业人员或具有杰出能力的人符合 EB-2 分类资格，并不自动意味着该人符合国家利益豁免的条件。无论申请人是高级学位专业人员还是显示了杰出能力，寻求工作机会豁免的申请人不仅需要证明其符合分类标准，还需证明豁免本身符合国家利益。

具体来说，在杰出能力的背景下，《移民与国籍法》要求所有杰出能力人士的申请都显示，该人士在美国的存在将在未来大大有益于国家经济、文化或教育利益或美国的福祉。即使申请人显示了此类杰出能力，如果申请人寻求工作机会豁免，申请人还必须证明额外的国家利益要求。《移民与国籍法》和规章制度均未定义“国家利益”一词。

申请人有责任证明工作机会豁免要求符合国家利益。移民局根据每个案例进行单独考虑。最终，如果申请人通过大量证据证明符合资格，移民局可以基于以下三个方面 (Prong)，酌情授予国家利益豁免：

1. **Prong 1:** 申请人从事的事业具有重大意义和国家重要性；
2. **Prong 2:** 申请人非常适合推进从事的事业出于有利位置；以及
3. **Prong 3:** 综合来看，对美国来说，豁免申请人的豁免永久劳工认证要求是有益的。

来源: <https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-6-part-f-chapter-5>

第一要素: 规划的事业具有重大意义和国家重要性

英文: The Proposed Endeavor has both Substantial Merit and National Importance

在审查规划的事业(Proposed Endeavor)时, 移民官需确定所提供的证据是否充分证明了规划的事业具有重大意义和国家重要性。术语“事业”(Endeavor)比一般职业更具体; 申请人应详细说明不仅是该职业通常涉及的内容, 还有该人特定打算在该职业内从事的具体工作。例如, 尽管工程师是一种职业, 但对规划的事业的解释应描述具体的项目 and 目标, 或者该人将从事的工程领域, 而不仅仅是列出工程师的职责和责任。在解释事业时, 申请人应以清晰、直接的方式说明事业可能带来的直接影响, 并说明事业是否通过某一特定雇主的职责推进, 或以其他方式实现。事业的价值可以体现在多个领域, 包括但不限于商业、创业、科学、技术、文化、健康或教育。

此外, 移民官还可以考虑事业可能产生的重大经济影响的证据, 但“即使没有立即或可量化的经济影响, 也可证明事业具有重大意义”且“与研究、纯科学及人类知识进步有关的事业也可能符合条件, 无论这些领域的潜在成就是否可能转化为对美国的经济利益。”

移民官还必须审查该人提出的特定事业的国家重要性, 考虑其潜在的前瞻性影响。移民官应关注规划的事业的性质, 而不仅仅是事业的地理广度。例如, 事业“可能因在某一领域内具有国家乃至全球影响, 如某些改进的制造过程或医学进步, 而具有国家重要性。”在经济上, 它可能“有显著潜力雇佣美国工人”或“在经济萧条地区产生其他重大的积极经济效应。”因此, 申请人应提交详细说明, 解释规划的事业并提供支持性文件证据, 以证明该事业具有国家重要性。

申请人应提交详细的事业描述和支持文件, 证明其事业具有国家重要性。在判断国家重要性时, 分析的重点是申请人将要做的事情, 而不是其职位名称或职业分类。分析需阐明并证实该事业如何符合国家重要性标准。例如, 仅提出从事课堂教学的事业但未对领域或地区产生更广泛影响, 通常不足以达到国家重要性的标准。同样, 仅因某职业全国性短缺而计划从事相关职业或提供咨询服务, 通常也不足以满足国家重要性的要求。

在确定国家重要性时, 移民官的分析应关注受益人将要做什么, 而不是特定的职业分类。例如, 课堂教学等事业, 如果没有对某个领域或地区产生更广泛的影响, 通常不会达到具有国家重要性的程度, 以满足国家利益豁免的资格。

类似地，仅说明企业主或创业者在创造就业或经济效益中的一般性重要性，无法证明事业的国家重要性。如果申请涉及初创公司，需详细说明该特定事业如何符合国家利益要求。

对特定雇主的利益(即使是全国性企业)单独的好处，与事业是否具有国家重要性无直接相关性。核心问题在于申请人是否能够证明，其个人事业可能对某一领域、地区或公众产生更广泛的影响。例如，某人若为制药公司开发药物，可通过药物对公共健康的潜在好处证明国家重要性，而非仅说明药物为雇主带来的利润。

再例如，某人若为公司开发某项技术，仅凭其技术对公司或客户的益处可能难以证明国家重要性。申请人需通过提交相关证据，证明该技术的广泛应用或许可的兴趣、一项新颖的重要制造或运营流程，或该技术对其他公司开发类似技术的潜在影响。

如果软件工程师仅为雇主的代码开发提供适配服务，而缺乏更广泛的影响及具体证据，则难以证明其事业的国家重要性。

地平线经常收到 **NIW** 的 **RFE** 咨询，其中大部分都是在国家重要性上被质疑。常见的误解就是对所处的领域和规划事业没能很好的进行论述。比如拿一个 AI 研究人员举例，如果申请人只是在材料里写 AI 这个领域很重要，那么这就肯定被质疑的。移民局需要既看到 AI 领域重要，又继续在这个基础上论证，为什么你的事业和这个领域的发展的重要性能紧密结合？

总体而言，如果现有证据表明申请人提出的事业有显著潜力能广泛改善社会福利、文化或艺术的提升，或推动有价值的技术或学术领域的进步，则可能达到国家重要性的标准。

第二要素：申请人在声明的事业中处于优异地位

英文：The Person is Well Positioned to Advance the Proposed Endeavor

不同于专注于规划的事业的重要性的意义的第一要素，第二项标准的核心是评估申请人自身的能力。具体来说，申请人需证明其具备推进该事业的条件。

考虑的因素：

- 申请人的教育、技能、知识以及在相关或类似努力中的成功记录
- 申请人为未来与规划的事业相关的活动开发或在开发中发挥重要作用的模型或计划
- 实现规划的事业的任何进展
- 申请人从潜在客户、用户、投资者或其他相关实体或人士获得的兴趣或支持

申请人应提交证据来证明，记录申请人过去的成就，并证实与规划的事业相关的预测，以展示申请人适合推进该事业。即使申请人无法证明规划的事业最终可能成功，申请人也可能适合推进一个事业。然而，未经证实或不合理的声明不会满足申请人的举证责任。

可能准备的材料：

- 相关领域的学位、证书或执照；
- 申请人开发的专利、商标或版权；
- 关于申请人成就或当前工作的已发表文章或媒体报道；
- 证明申请人作品有较高引用历史的文档，或展示其作品受到积极讨论或采纳的已发表文章摘录；
- 证明申请人作品对相关领域产生影响的证据；
- 描述申请人计划如何在美国继续推进所提事业的计划书；
- 潜在或意向客户、用户、投资者或其他相关机构的信函；
- 反映可行财务支持计划的文件；
- 证明申请人获得美国投资者（如风险投资公司、天使投资人或初创加速器）投资的证据，并且投资金额适合所提事业；
- 展示所提事业潜在影响的合同、协议或许可副本；
- 来自美国政府机构或准政府机构的信函，表明申请人具备推进所提事业的能力；
- 证明申请人获得奖励、资助或其他相关非货币支持的证据，例如免费使用设施，这些支持由在经济发展、研究与开发或创造就业方面具有专长的联邦、州或地方政府机构提供；
- 证明申请人作品被他人使用的证据，例如：与公司签订的合同，表明公司正在使用申请人开发或协助开发的产品；显示申请人发明或协助发明的技术被他人使用的文件；申请人开发的创新的专利或许可及其在该领域重要性的相关文档。

第二个 **prong** 也是地平线经常收到 **NIW** 的 **RFE** 咨询被质疑的地方。什么是 well positioned 呢？抛开常规的学位、专业证书这些证明之外，移民局重点关注的是：你为什么和普通从事你这一行的人不一样？也就是说，你是否不仅仅是在上班对公司有贡献，更重要的是你是如何超越公司的收益，对整个领域产生了影响力。同样的，推荐信也不只是描述你的工作能力，还需要强调你如何超越职位本身，以及你的工作如何对领域产生了影响力。

这也是为什么常见的 NIW 申请人多为科研相关领域的专业人士，因为发表论文和审稿自然可以证明对全人类科学领域的贡献。而对于在工业界的申请人来说，挖掘对领域贡献的方式则是这一章节的关键。

例如, 对于地平线接触的金融投资领域的 NIW 申请人, 由于申请资料通常是保密的, 或者无法作为附件提交, 这时推荐信的作用尤为重要。推荐信需要阐述你的投资项目的成功, 以及这些成功如何对项目所在领域产生积极影响。推荐信的来源既可以是公司内部的上级, 也可以是服务过的客户。具体自身情况可以来联系地平线进行免费评估指导。

第三要素: 总体上看, 对美国来说, 豁免工作机会要求及因此豁免的永久劳工认证要求将是有益的

英文: On balance, it would be beneficial to the United States to waive the job offer and thus the permanent labor certification requirements

当移民官员确定申请人满足前两项标准后, 会继续分析第三项标准。这一标准要求申请人证明, 免除工作机会要求(以及随之的劳工认证)对国家的益处大于保留此要求的好处。劳工认证旨在确保外国劳工的入境不会对美国工人的就业机会、工资和工作条件产生不利影响。

申请人并不会因为雇主已经申请或可以申请劳工认证而被排除在国家利益豁免之外。国会通过劳工认证程序保护美国工人和工资, 同时也认识到在某些情况下, 免除工作机会要求和劳工认证更符合国家利益。在这些情况下, 国家利益豁免的益处超过了劳工认证程序的优势, 尤其是在劳工认证主要关注地理限制的劳动力市场背景下。国会平衡这一利益的责任赋予国土安全部长。

对于第三项标准, 移民官员会评估申请人的事业及其推进事业的能力是否能为国家带来足够的益处, 从而使免除劳工认证的好处超过通常从劳工认证中获得的益处。例如, 对于创业者, 如果申请人以不会对美国工人造成不利影响的方式自雇, 或创建或拥有一家为美国工人提供就业的企业, 那么劳工认证的好处可能有限。

考虑的因素

- 劳工认证申请的不切实际;
- 即使其他美国工人也可用, 来自非公民未来贡献的美国好处;
- 申请人贡献的国家利益足够紧迫, 如美国在 STEM 领域的竞争力。

更具体的考虑可能包括

- 是否紧急情况, 如公共卫生或安全, 要求放弃劳工认证过程;
- 劳工认证过程是否可能阻止雇主雇佣具有独特知识或技能且超出该职业的最低要求标准的人, 这些无法通过劳工认证适当捕捉;
- 申请人的事业是否有潜力产生相当的收入, 例如与经济复兴一致;

- 申请人的事业是否可能导致潜在的就业机会创造。

需要注意的是，单凭申请人职业领域存在全国性的劳动力短缺，并不足以满足第三项标准的要求。具体参考““要避免在 NIW 申请里提到的话题：美国劳动力短缺”这一节。

18. NIW 申请时对拥有科学、技术、工程或数学(STEM)领域高级学位者的具体证据考虑

移民局在评估 STEM 学位和领域时，有一些特定的证据考量。尽管分析方法对所有事业是一致的，但这些考量同样适用于申请人能够证明相关性的非 STEM 领域。移民局认可 STEM 领域发展的重要性，以及拥有高级 STEM 学位的个人在推动这些进步中发挥的关键作用，尤其是在专注于关键和新兴技术领域或其他与美国竞争力或国家安全密切相关的 STEM 领域。

在识别关键和新兴技术领域时，移民官员会参考政府、学术机构及其他权威和指导性来源，以及申请人提交的所有其他证据。例如，由总统行政办公室、国家科学技术委员会或国家安全委员会发布的关键和新兴技术子领域列表(2024 Critical and Emerging Technologies List Update)。在各种情况下，移民官可能会发现一个 STEM 领域对于竞争力或安全很重要，例如，当记录中的证据表明一个事业将帮助美国保持领先于战略竞争对手或当前和潜在对手的地位，或者涉及到一个领域，包括那些研究和开发密集型产业，适当的活动和投资，无论是在开发周期的早期还是后期，都可能有助于美国在盟友和伙伴中实现或保持技术领导地位或同等地位。

考虑的因素：

- 对于第一要素，如在所有案例中一样，证据必须证明 STEM 事业既有重大意义也具有国家重要性。许多旨在推进 STEM 技术和研究的规划的事业，无论是在学术还是工业设置中，不仅在美国科学技术利益方面具有重大意义，而且具有足够广泛的潜在影响，以证明其具有国家重要性。另一方面，虽然 STEM 领域的课堂教学活动可能与美国教育利益有重大意义，但这些活动本身通常并不表明它们对 STEM 教育领域有更广泛的影响，因此通常不会证明它们的国家重要性。
- 对于第二要素，如上所述，申请人的教育和技能与申请人是否适合推进事业相关。USCIS 认为，特别是博士(Ph.D.)在与规划的事业相关的 STEM 领域的高级学位，对于进一步的关键和新兴技术或对美国竞争力或国家安全重要的其他 STEM 领域的工作，是一个特别积极的因素，与第二要素评估的其他证据一起考虑。

- 在评估第三项标准时，移民局会考虑申请人的进入是否能为美国带来益处，而不论是否有其他美国工人可从事相关工作（以及与第三项标准相关的其他因素，例如紧迫性）。以下记录中的事实组合被视为强有力的积极因素：
 - 申请人拥有高级 STEM 学位，尤其是博士学位；
 - 申请人从事的工作将推进关键和新兴技术领域或其他对美国竞争力重要的 STEM 领域；
 - 申请人具备推进具有国家重要性的 STEM 事业的能力。
 - 如果事业具有支持美国国家安全或增强美国经济竞争力的潜力，或者申请得到了相关美国政府机构支持信的支持，其益处尤为显著。

拥有 STEM 领域博士学位的人，以及与规划的事业相关的某些其他高级 STEM 学位的人，由于博士论文和一些硕士论文专注于特定的主题，因此在一个狭窄的 STEM 领域拥有科学知识。移民官应考虑该特定 STEM 领域是否与规划的事业相关。即使集中领域是在理论 STEM 领域（例如理论数学或物理学），它也可能进一步美国的竞争力或国家安全，正如规划的事业所描述的。

19. NIW 申请时对针对创业者的具体证据考量

创业者申请人可能会提交一些具有独特性质的证据，特别是在其从事的事业中，该事业由一家美国本土企业实施，而申请人通常在该企业中拥有（或将拥有）所有权，并在其中发挥（或将发挥）积极且核心的角色，使得申请人的知识、技能或经验能够显著推动该事业的发展。

并非所有创业者都符合国家利益豁免的资格。尽管移民局会根据具体案情进行裁定，仅凭泛泛而谈的经济效益或潜在就业机会的陈述，并不能证明创业者有资格获得国家利益豁免。

例如，创业者仅通过设立一家咨询公司为那些从事或计划从事具有国家重要性的职业的人提供服务，无法仅凭这一点证明符合第一项标准的国家重要性。同样，仅提供有关相关行业整体重要性的陈述或证据（如汽车经销行业），也无法证明计划开设汽车经销店的申请人满足国家重要性标准。

针对第二项标准，单纯的行业工作经验可能不足以证明申请人具备推进事业的能力。例如，如果申请人在银行领域的经验仅限于担任出纳员或客户经理，移民局可能会认定其未能证明有能力开展全国性银行客户关系改进咨询业务的创业事业。

强有力的申请应当说明申请人的成功记录如何转化为计划或预测的持续成功，并阐明申请人已采取哪些步骤来推进所提活动。这些计划需与申请人的背景和专业知识的紧密相关。一份有说服力的申请应明确具体细节，例如申请人是否已取得某些与事业相关的成就，并因此吸引了潜在客户、

用户、投资者或其他相关机构或个人的兴趣。此外，移民局还会关注申请人如何预期相关指标，如市场规模和份额、就业机会的创造以及收入增长。

在评估创业者是否满足三项标准时，移民局会考虑到许多创业者未必遵循传统的职业发展路径，并且创业企业的结构形式也并非只有一种。因此，除上述普遍适用的证据类型外，创业者还可以提交以下讨论的证据，以证明其商业计划，并证明事业具有实质性价值和国家重要性，申请人具备推进事业的能力，以及总体权衡下免除工作机会和劳工认证要求对美国更为有利。

移民局会综合评估所有提交的证据，并非每一项证据单独都能证明资格。例如，拥有一家公司的所有权虽然与证明申请人具备推进事业的能力相关，但很少单独构成符合资格的证据。移民局会审查所有提交的证据，包括申请人的教育背景、经验和技能，以确定是否符合资格。

可能准备的材料

- 1. 申请人在美国实体中的所有权及角色：**申请人可能在一家位于美国的企业中拥有所有权，并可能是企业的创始人或联合创始人。申请人还可能在该企业的运营中发挥积极且核心的作用，例如担任企业高管（或类似的权威职位）或其他关键角色。这类证据可以有助于证明申请人具备推进事业的能力。
- 2. 学历、证书、执照和工作经历信：**此类证据可以显示申请人拥有的知识、技能或经验，能够显著推动企业所从事的事业。教育背景和工作经历，以及其他与申请人背景相关的因素，可用于佐证申请人的主张。例如，成功领导过先前的初创企业，或具有相关学位和经验的结合，这些都可以证明申请人有能力推进拟议事业。
- 3. 投资：**由外部投资者提供的投资、具有约束力的投资承诺，或其他未来投资的证明（符合行业标准），可以独立验证并支持事业具有实质性价值或申请人具备推进能力。这些投资可能来自个人（如天使投资人）或机构（如风险投资公司）。由于不同事业的资本需求不同，移民局还会考虑申请人为推进事业所需的适当资本金额，以确定投资是否充分。
- 4. 孵化器或加速器的参与：**孵化器是提供资源、支持和帮助的私营或公共机构，旨在促进企业的成长与发展；而加速器通常为私营风险投资机构，专注于帮助创业者及其初创企业加速启动、发展和规模扩张。
申请人被孵化器或加速器录取的证据，可以被视为对其事业计划或过去记录的认可，也可显示申请人具备推进事业的能力。此外，申请人可提交有关孵化器或加速器过去成功记录的证据供移民官参考。
- 5. 奖项或资助：**相关资金可能来自联邦、州或地方政府机构，这些机构在经济发展、研究与开发或创造就业方面具有专长。此外，资金奖励或资助也可能来自政策或研究机构。与外部投资类似，这类证据可以独立验证并支持事业的实质性价值、国家重要性或二者兼具。

6. 知识产权:知识产权, 包括申请人或其当前或先前初创企业持有的相关专利, 并附有说明该知识产权在领域内重要性的文档, 可作为过去成功记录和事业潜在进展的有力证据。申请人应提交证据证明其对知识产权的开发贡献, 以及该知识产权的现有或潜在内部和外部用途。

7. 关于申请人或其美国实体的已发表材料:相关出版物可能包括印刷或在线报纸、杂志文章或其他类似出版物, 证明申请人或其实体因其角色获得了媒体的重大关注或认可。申请人可提交有关媒体机构声誉的证据, 以便移民官在评估此类证据时参考。

8. 收入增长、收入生成及就业创造:相关增长指标可以证明拟议事业、申请人的初创企业或二者兼具具有实质性价值, 或显示申请人具备推进事业的能力。此类证据可能包括显示企业在收入生成、美国就业创造或二者方面的增长, 以及申请人对此增长的贡献。这些证据还可与其他证据结合, 例如企业位于经济困难地区并因就业创造受益, 从而支持事业具有国家重要性。

9. 第三方信函和声明:信函可能来自相关政府机构、外部投资者或知名商业协会, 这些机构对以下内容有所了解:

- 申请人或其企业开发的研究、产品或服务;
- 申请人具备的知识、技能或经验, 可用于推进事业。

创业者通常不会像学术领域那样接受同行评审, 但许多高科技或前沿行业中有自己的专家提供各种形式的评审。此外, 事业计划、产品或技术的优劣可能会受到潜在投资者、零售商或其他行业专家的审查。因此, 来自相关第三方评审者的信函和声明对证明事业的实质性价值、国家重要性以及申请人具备推进事业的能力具有重要参考价值。

其他证据:许多创业事业的评估指标包括收入生成、盈利能力、估值、现金流或客户采纳情况。然而, 其他指标也同样重要, 例如事业对社会福利或国家利益的贡献。正如 *Matter of Dhanasar* 所述, “许多创新和创业事业即使有智能的计划和优秀的执行, 也可能部分或完全失败”。因此, 申请人并不需要仅凭传统指标证明事业更有可能成功。申请人需证明事业具有实质性价值和国家重要性, 申请人具备推进事业的能力, 并且总体权衡下, 免除工作机会要求及劳工认证更符合美国的利益。能证明申请人过去创业成就并支持其未来事业对国家利益贡献的证据, 均为有利因素。而缺乏佐证的主张不足以满足举证责任。移民官需综合考虑所有情况, 判断申请人是否通过优势证据证明符合三项标准。

20. 要避免在 NIW 申请里提到的话题: 美国劳动力短缺

地平线评估的时候, 经常看到强调美国劳动短缺的说法和证据。其实, 在签证官接受培训的过程中, 他们通常会被教导要对“劳动力短缺”这个词语保持警惕。在提交 NIW 申请时, 需要避免提及

劳动力短缺的问题, 因为 NIW 并不是为了解决美国劳动力短缺的问题而设立的, 它的目的是为了吸引那些能对美国产生积极影响的外国人才。如果在 NIW 申请中提到劳动力短缺的问题, 签证官可能会误以为你的案例应该通过其他更适合的方式解决, 比如 PERM 劳工签证。即使你所从事的行业在美国的确存在劳动力短缺的问题, 但在提交 NIW 申请时, 你还是应该尽量避免提到这个问题。相反, 你应该在申请中强调你的独特才华, 你的努力, 以及你可能为美国带来的积极影响。你需要让签证官明白, 你是一个对美国有益的人才, 你的能力和贡献是无法被其他人替代的。在申请中, 你可以详细描述你的专业技能, 你的成就, 以及你的工作经验。你也可以提供证据来证明你的工作对美国的重要性, 比如你的研究成果, 你的专业认证, 或者你的工作成绩。这些都可以帮助你在申请中展示你的价值, 获得面试官的青睐, 以提高你的申请成功率。

以飞行员的 NIW 申请为例, 最近有很多人以美国缺乏飞行员为理由申请 NIW, 对此产生了以下的常见误解, 其中需要避免的坑对于其他工业界申请人也同样适用。

以下内容转载来源自 PilotsGlobal 及其法律合作伙伴 Dunn Law Firm LLP: [The U.S. National Interest Waiver \(NIW\) visas for Commercial Pilots](https://pilotsglobal.com/national-interest-waiver) (<https://pilotsglobal.com/national-interest-waiver>):

美国国家利益豁免(NIW)签证对商业飞行员的最新情况 - 2023 年 5 月更新: 我们最近见到了众多商业飞行员申请 NIW 的案件。但是, 我们所接触的成功案例中, 飞行员不仅仅是从事商业飞行, 申请人通常还包括担任高级飞行教练、参与安全测试等额外贡献。据我们所知, 纯粹的商业飞行员案件大多被拒绝。最近有五个行政上诉办公室的决定与 PilotsGlobal 及其法律合作伙伴 Dunn Law Firm LLP 最初提供的信息相符。

在一个案例 [In Re: 22681420](#) 中, 一名飞行员申请国家利益豁免(NIW)被拒, 原因是他们未能证明作为商业飞行员飞行对国家的重要性。美国公民及移民服务局指出, 仅准许一名飞行员获得绿卡在美国商业飞行的影响力不足。该飞行员声称他们还将兼任飞行教练, 但未能提供充分证据以区分这两种角色。

另一类似案例 [In Re: 22679096](#) 中, 决定指出:“尽管请愿人作为飞行员的服务可能有益于其雇主和乘客, 但证据并不支持其所提出的努力将显著减少航空公司飞行员短缺的结论。”AAO 的决定用词与我们 2022 年 4 月最初的帖子相一致:“商业飞行员的工作通常只符合其雇主的利益, 并且其工作并未对航空公司及其运送的乘客产生超出这一范围的影响。这种影响范围太狭窄, 不符合国家利益。”

案件还指出, 尽管申请人提供了航空公司飞行员短缺的证据, 但“劳工认证过程解决了特定领域合格工人的短缺。”这一发现与我们之前的声明一致, 即“商业飞行员获得绿卡的最佳途径是通过雇主赞助。面临短缺的航空公司可以利用 EB2 - PERM 流程。”

这仅仅是被美国公民及移民服务局拒绝并在上诉中得到 AAO 支持的两个案例，但还有几个案例证实，作为商业飞行员申请 NIW 可能不会成功。参见 [In Re: 26399878](#); [In Re: 25672675](#); [In Re: 24570782](#); [In Re: 24443910](#)。值得注意的是，根据对过去一年 AAO 决定的回顾，有许多案件中，申请人未能满足建立杰出能力的门槛要求。参见 [In Re: 26407717](#); [In Re: 23042194](#); [In Re: 23037554](#)。

关于谣言可能失控的一个例子，[In Re: 25786965](#) 案件最能说明问题。比如，这位飞行员申请人根据以下理由提交的 NIW 案件被拒绝：“我最近看到，作为飞行员，我们可以因为美国航空公司由于大量退休而严重缺乏飞行员，因此申请绿卡。”不用说，这个案例也被拒绝。对于能够证明其工作对国家具有重要性的合格飞行员来说，绿卡是可获批的。然而，如去年初次发布的帖子所述，要满足这些具体要求并不容易。

关于商业飞行员国家利益豁免(NIW)签证的重要信息：鉴于最近广泛流传的消息称商业飞行员有资格根据国家利益签证豁免计划获得绿卡，以及有关拜登总统宣布由于飞行员短缺，聘用外国飞行员符合国家利益的说法，PilotsGlobal 及其法律合作伙伴 Dunn Law Firm LLP，希望对这一主题提供额外的澄清。

首先，飞行员申请国家利益豁免的过程相当复杂，主要是因为通常没有高级学位，满足国家利益要求可能具有挑战性。有一种谣言称商业飞行员有资格根据国家利益签证豁免计划获得绿卡。有一个谣言声称，拜登总统宣布由于飞行员短缺，聘用外国飞行员符合国家利益。这完全不是事实。为了吸引商业飞行员申请绿卡，一些中介发布了一些信息，显示飞行员可以满足杰出能力标准，申请国家利益豁免时不需要高级学位。虽然对许多飞行员来说这可能是事实，但杰出能力要求只是最低资格和首要问题。

一旦个人能够证明他们满足杰出能力门槛，他们必须进一步证明自己有资格获得豁免。最大的障碍是能够证明符合国家利益。为了满足这一要求，你必须在你的领域内做出超越雇主的贡献，对你的领域产生更广泛的影响。这通常通过研究人员的同行评审出版物和引用来展示，显示其他人正在依赖他们的工作。对于商业飞行员来说，建立这一点可能很难。商业飞行员的工作通常只符合其雇主的利益，他们的工作并未对航空公司及其运送的乘客产生超出这一范围的影响。这种影响范围太狭窄，不符合国家利益。我们见证了一些符合国家利益的飞行员案例，这些案例中的飞行员是在医疗服务不足的地区或受 COVID 严重影响的地区担任医疗撤离飞行员。飞行教官教授其他人成为飞行员以减轻飞行员短缺的影响。与美国政府以某种身份合作的飞行员，如试飞员。参与安全工作的飞行员，包括事故调查。仅作为商业飞行员飞行不符合这一标准。

我们听说有一些商业飞行员的案件获得了批准。然而，如果这些案例是真的，它们将是例外。大多数商业飞行员案件将被拒绝。我们听到的最糟糕的情况是，一些飞行员同时提交了 I-140 和 I-485。

总结：关于商业飞行员因飞行员短缺而有资格获得国家利益豁免(NIW)的传闻是不实的。不存在所谓的“飞行员绿卡”。商业飞行员通常需要通过雇主赞助来获得就业签证，他们也可以通过雇主赞助获得绿卡。某些航空公司偶尔会通过 H1B 签证抽签程序赞助外国飞行员。要获得 NIW 资格，飞行员必须具备被认为符合国家利益的额外技能和资质，并且需要获得美国雇主的书面意向，表示有兴趣以此类身份(如教官、安全、事故调查等)聘用他们。我们收到了数百份飞行员的咨询，但只有少数人有成功的可能。混淆的根源在于，有文章发布称飞行员在没有高级学位的情况下也能满足特殊能力标准。虽然可能是这样，但满足特殊能力标准只是开始。从那里开始，飞行员需要被赞助(EB2 - PERM)，或者如果他们能满足在国家利益下的资格要求，他们可以自行赞助。为商业运营公司飞行并不符合国家利益。

21. 如何装订材料

打印完记得手写签名和日期！

打印完记得手写签名和日期！

打印完记得手写签名和日期！

从 2022 年 5 月 31 日开始，申请人必须单独支付 **Form I-907** 的费用，而不是与其他申请费用合并支付。如果申请人为多个表格提交了单一的、合并的费用支付，移民局会因为费用支付不正确而拒绝这些表格！

文件组装顺序（以信用卡支付并且加急处理为例）：

1. 封面
2. G1145(E-Notification of Application/Petition Acceptance)
3. 第一张 G1450(\$1,015)
4. 第二张 G1450(\$2,805)
5. I-140
6. I-907
7. **Form 9089 (EB1A 不需要, NIW 申请人才需要, 只需要递交一份)**
8. Petition Letter
9. List of Exhibits
10. Exhibits

地平线经常碰到信用卡或者银行卡支付失败导致被退件的申请人，这里建议使用支票来进行支付

文件组装顺序（以支票支付并且加急处理为例）：

1. 三张支票（夹在最外面）
2. 封面
3. G1145 (E-Notification of Application/Petition Acceptance)
4. I-140
5. I-907
6. Form 9089 (EB1A 不需要, NIW 申请人才需要, 只需要递交一份)
7. Petition Letter
8. List of Exhibits
9. Exhibits

装订材料与邮寄：

1. 填表建议下载 PDF 软件 Adobe Acrobat Reader 来填写，地平线经常见到使用了别的软件填写表格之后导致表格页面最下面的条形码丢失了。同样的，打印完之前确保申请表下方的条形码还在。
2. I-140, I-907, 和 9089 表格不能使用电子签名，打印完之后再手写。
3. 地平线的个人习惯：在打印之前，使用 PDF 软件（如 Adobe Acrobat Reader）将所有附件合并为一个文件。在 PDF 底部生成页码和部分编号。确定好页码后，再去将 PL 的引用加上页码信息，比如可以写成“(Exhibit 3, pp. 15)”。
4. 没有必要额外装订材料。比如打孔、材料底部贴上便笺等。
5. 使用大的夹子 binder clip 或者文件夹整齐地固定所有文件，材料太厚就用两个夹子。申请表格和材料按顺序从上往下摆放即可。
6. 地平线习惯使用 UPS 邮寄服务。确保不要误寄到错误的地址，比如不要将使用 UPS 的文件寄到仅供 USPS 使用的地址，反之亦然。
7. 始终根据移民局的最新指南/最新版本的表格来操作，注意 2024 年 6 月 7 日移民局已经更新了新的 I-140 表格。